



저작자표시-비영리-변경금지 2.0 대한민국

이용자는 아래의 조건을 따르는 경우에 한하여 자유롭게

- 이 저작물을 복제, 배포, 전송, 전시, 공연 및 방송할 수 있습니다.

다음과 같은 조건을 따라야 합니다:



저작자표시. 귀하는 원저작자를 표시하여야 합니다.



비영리. 귀하는 이 저작물을 영리 목적으로 이용할 수 없습니다.



변경금지. 귀하는 이 저작물을 개작, 변형 또는 가공할 수 없습니다.

- 귀하는, 이 저작물의 재이용이나 배포의 경우, 이 저작물에 적용된 이용허락조건을 명확하게 나타내어야 합니다.
- 저작권자로부터 별도의 허가를 받으면 이러한 조건들은 적용되지 않습니다.

저작권법에 따른 이용자의 권리는 위의 내용에 의하여 영향을 받지 않습니다.

이것은 [이용허락규약\(Legal Code\)](#)을 이해하기 쉽게 요약한 것입니다.

[Disclaimer](#)

석사학위논문

교섭단위 분리·통합의 판단기준 및
절차에 관한 연구



고려대학교 노동대학원
노동법학과
한용현

2024년 2월

박 지 순 교 수 지 도
석 사 학 위 논 문

교섭단위 분리·통합의 판단기준 및
절차에 관한 연구

이 논문을 법학 석사학위 논문으로 제출함

2023년 12월

고 려 대 학 교 노 동 대 학 원

노 동 법 학 과

한 용 현 (인)



한용현의 법학 석사학위논문 심사를 완료함

2023년 12월

위원장 박 중 희 (인)

위 원 하 경 효 (인)

위 원 박 지 순 (인)



교섭단위 분리·통합의 판단기준 및 절차에 관한 연구

한 용 현

노동법학과

지도교수: 박 지 순

국문 초록

2011년 도입된 복수 노조 체제 하에서, 교섭 단위 분리 요구 사건이 지속적으로 증가하고 있다. 국제적으로 다수의 국가들이 한국의 노동위원회와 유사한 기관을 통해 교섭 단위 분리에 관한 상당한 재량권을 가지고 결정을 내리고 있다. 특히 독일은 최근 다수 노조가 소수 노조의 권리를 충분히 대변하지 못하는 경우 소수 노조에게 예외적인 단체 교섭권을 부여하는 법안을 도입하였다.

대법원은 최근 판결에서 호봉 회계직과 다른 교육 공무직 간의 임금 체계와 세부 사항에 차이가 존재함에도 불구하고, 이들이 유사한 업무를 수행함에 따라 월평균 임금 수준을 거의 동일하게 유지하려는 노력이 실질적인 임금 차이를 초래하지 않는다는 점을 지적하였다. 이러한 판결은 현격한 근로 조건의 차이와 고용 형태의 차이를 인정하지 않는 방향으로 나아갔다.



이와 대조적으로, 최근에는 사무직 고유의 고용 형태를 인정하고, 이에 따른 교섭 단위 분리를 인정하는 사례가 나타나고 있다. 이는 교섭 창구 단일화 절차 유지와 교섭 단위 분리의 필요성에 대한 법적 판단의 중요성이 전통적인 요소들 이상으로 대두되고 있음을 시사한다. 이에 노동조합법 제29조의3 제2항 및 노동조합법 시행령에 '교섭 창구 단일화 절차 유지와 교섭 단위 분리의 이익 형량'을 명문화 하는 것도 검토되어야 한다.

교섭 대표 노동조합의 공정 대표 의무 위반 발생 시, 교섭 단위 분리의 필요성을 높게 평가해야 한다는 관점이 제시되고 있다. 이는 독일에서 도입된 소수 노조의 예외적 단체 교섭권 생성 허용 규정을 참조하여, 공정 대표 의무 위반 시 교섭 단위 분리 필요성 인정에 대한 판단 기준을 논의하는 데 있어 중요한 참고 자료가 될 수 있다.

이와 함께, 당사자 간 합의에 따른 임의적 교섭 단위 분리의 허용 여부에 대해서도 논의가 필요하다. 현재 노동조합법 시행령 및 시행규칙에서는 교섭 단위 분리 절차에 대해서만 규정하고 있으며, 이에 대한 명확한 규정이 요구된다.

교섭 단위 분리 결정에 대한 사용자의 의무 이행 거부 시 조치에 대해서도 법적 고려가 필요하다. 이는 근로 조건을 통일적으로 설정하기 위한 단체 교섭의 적시성을 확보하고, 사용자에게 성실한 교섭 의무를 부과하기 위한 조치로서 중요하다.

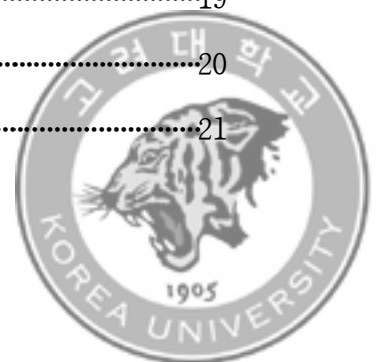


주제어: 복수노조, 교섭단위, 교섭단위 분리·통합, 현격한 근로조건
차이, 공정대표의무, 이익형량

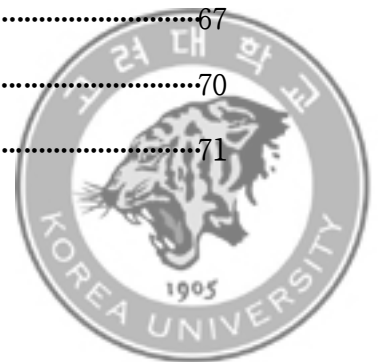


〈제 목 차 례〉

제1장 서론	1
제1절 연구의 목적과 배경	1
제2절 연구의 방법 및 범위	4
제2장 교섭단위분리·통합제도의 개요	6
제1절 교섭단위분리·통합제도의 의의	6
1. 교섭단위의 의의	6
2. 교섭단위 분리·통합제도의 의의 및 판단재량권	7
3. 교섭단위 분리·통합제도의 도입 배경	8
4. 교섭창구단일화 단계와 교섭단위 분리·통합 절차	9
제2절 교섭단위 분리제도의 취지 및 인정범위	11
1. 문제점	11
2. 견해 대립	11
3. 판례	12
4. 검토	14
제3절 교섭단위 분리제도 운영 현황	15
제4절 외국의 교섭단위분리 판단기준	18
1. 미국의 기준	18
2. 캐나다의 기준	19
3. 영국의 기준	19
4. 독일 소수노조의 예외적 단체교섭권	20
5. 시사점	21



제3장 교섭단위 분리·통합의 판단기준	22
제1절 노동조합법상 교섭단위 분리·통합 요건	22
1. 의의	22
2. 현격한 근로조건의 차이	24
3. 고용형태	35
4. 교섭관행	38
제2절 기타 교섭단위 분리의 기준	40
1. 교섭단위 분리요건의 상호 관계	40
2. 교섭단위 분리필요성과 당사자의 의사 반영 문제	43
3. 교섭창구단일화 절차 유지와 교섭단위 분리의 이익형량	47
4. 교섭대표노조의 공정대표의무 준수여부	49
제3절 사무직 노동조합 교섭단위 분리 경향	56
1. 사무직 노동조합 교섭단위 분리 사례의 증가	56
2. 금호타이어 사무직노동조합 사례	57
제4장 교섭단위 분리·통합의 절차	65
제1절 교섭단위 분리·통합 신청 시기	65
1. 노동조합법령 규정 및 취지	65
2. 교섭단위 분리신청과 교섭창구 단일화 절차정지	66
3. 교섭요구사실 공고 후 교섭단위분리결정을 신청한 사례	66
제2절 교섭단위 분리·통합의 신청인 적격 문제	67
1. 단수노조의 경우	67
2. 산별노조와 신청인적격	70
3. 사용자의 신청인적격	71



제3절 당사자 간 합의에 따른 교섭단위 분리·통합 가능 여부	74
1. 문제의 제기	74
2. 견해 대립	75
3. 검토	77
제4절 노동위원회 심사의 정도와 증명책임	78
1. 노동위원회의 심사의 정도	78
2. 교섭단위 분리의 소송상 증명책임	79
제5절 교섭단위분리 효과	80
1. 교섭단위 분리결정의 효과	80
2. 교섭단위 분리결정에 대한 사용자의 의무이행거부시 조치	83
제6절 결정에 대한 불복	86
1. 규정 및 취지	86
2. 원고적격	87
3. 불복사유	90
제5장 결론	92



〈표 차례〉

표 1		16
표 2		29
표 3		31
표 4		58
표 5		61



제1장 서론

제1절 연구의 목적과 배경

초기 노동 운동에서는 단일 교섭단위가 일반적이었다. 근로자들이 단결하여 더 강력한 협상력을 가질 수 있도록 하는 데 중점을 두었다. 산업의 다양화와 함께 다양한 직종과 전문성이 생겨나면서, 직종별 또는 부서별로 다른 요구와 조건들이 대두되기 시작하였다. 이에 따라 교섭단위를 분리하여 각 집단의 특정 요구를 반영할 수 있도록 하는 움직임이 생겨났다.

노동조합 및 노동관계조정법은 2010년 ‘사업 또는 사업장 단위의 노동조합 설립 규제’를 철폐하고 “교섭창구를 단일화”하도록 하였다. 그와 동시에 하나의 사업 또는 사업장에서 2개 이상의 노동조합이 있는 경우에 그 노동조합은 교섭대표 노동조합을 정하여 사용자에게 교섭을 요구하도록 하되, 사용자가 교섭창구 단일화를 거치지 아니하기로 동의하는 경우에는 그에 따르도록 하였다(노동조합법 제29조의2 제1항 신설).

헌법재판소는 위 제도가 “근로조건의 결정권이 있는 사업 또는 사업장 단위에서 복수 노동조합과 사용자 사이의 교섭절차를 일원화하여 효율적이고 안정적인 교섭체계를 구축하고, 소속 노동조합과 관계없이 조합원들의 근로조건을 통일하기 위한 것으로, 교섭대표노동조합이 되



지 못한 소수 노동조합의 단체교섭권을 제한하고 있지만, 소수 노동조합도 교섭대표노동조합을 정하는 절차에 참여하게 하여 교섭대표노동조합이 사용자와 대등한 입장에 설 수 있는 기반이 되도록 하고 있으며, 그러한 실질적 대등성의 토대 위에서 이뤄낸 결과를 함께 향유하는 주체가 될 수 있도록 하고 있으므로 노사대등의 원리 하에 적절한 근로조건의 구현이라는 단체교섭권의 실질적인 보장을 위한 불가피한 제도”라고 결정하였다. 또한 현행법이 “교섭창구단일화제도를 원칙으로 하되, 사용자의 동의가 있는 경우에는 자율교섭도 가능하도록 하고 있고, 노동조합 사이에 현격한 근로조건 등의 차이로 교섭단위를 분리할 필요가 있는 경우에는 교섭단위를 분리할 수 있도록 하는 한편, 교섭대표노동조합이 되지 못한 소수 노동조합을 보호하기 위해 사용자와 교섭대표노동조합에게 공정대표의무를 부과하여 교섭창구단일화를 일률적으로 강제할 경우 발생하는 문제점을 보완”하고 있으므로 위 제도를 위헌으로 볼 수는 없다고 판시하였다.¹⁾

노동조합법 제29조의3은 교섭단위를 원칙적으로 ‘하나의 사업 또는 사업장’으로 한정하면서도, 현격한 근로조건의 차이, 고용형태, 교섭관행 등을 종합적으로 고려하여 노동위원회의 결정으로 동일한 사업장 내 교섭단위 분리·통합이 가능하게 되었다. 특히 분리된 교섭단위 통합은 2021. 7. 6. 개정 노동조합법 시행으로 추가되었다.

대법원은 교섭단위 분리(노동조합법 제29조의3 제2항)에 관하여

1) 헌법재판소 2012. 4. 24. 자 2011헌마338 결정



“ ‘교섭단위를 분리할 필요가 있다고 인정되는 경우’란 현격한 근로조건의 차이, 고용형태, 교섭 관행 등의 사정이 있고, 이로 인하여 교섭대표노동조합을 통하여 교섭창구를 단일화하는 것이 오히려 근로조건의 통일적 형성을 통해 안정적인 교섭체계를 구축하고자 하는 교섭창구 단일화 제도의 취지에도 부합하지 않는 결과를 발생시킬 수 있는 예외적인 경우를 의미한다”고 판시한다.²⁾

법원은 기타 고려요소로서 임금지급방법, 임금결정방법 차이, 인사교류 정도, 노무관리의 공통성, 노사관계 당사자의 의사 등을 교섭단위 분리의 요소로 판단하고 있다. 또한 하급심 판결 중에는 교섭창구 단일화 절차 유지와 교섭단위 분리를 이익형량하여 추가적인 고려요소로 평가하기도 하였다.³⁾ 최근 호봉제회계직 근로자와 비호봉제 근로자 사이에 근로조건의 현격한 차이가 있다고 볼 수 없고 호봉제회계직 근로자에 대하여 예외적으로 교섭단위를 분리할 필요성이 인정되지 않는다고 본 판결⁴⁾에서는 노동조합 간 혹은 노동조합과 사용자 간의 반목·갈등, 단체교섭의 효율성 저하 및 비용 증가 등을 요소로 삼아 원심으로 파기 환송한 판결도 발견된다.

본 연구에서는 노동위원회의 판정 및 법원 판결이 제시하는 교섭단위 분리·통합의 판단기준과 내용을 살펴보고, 그 흐름을 유형화해 보기로 한다. 특히 노동위원회와 법원이 법률에 규정된 주된 판단기준

2) 대법원 2018. 9. 13. 선고 2015두39361 판결

3) 서울행정법원 2017. 8. 11. 선고 2017구합65074 판결, 서울고등법원 2016. 10. 19. 선고 2016누48234 판결, 서울행정법원 2023. 12. 7. 선고 2023구합51304 판결 등.

4) 대법원 2022. 12. 15. 선고 2022두53716 판결



외에 부가적인 판단기준이 법적안정성과 구체적 타당성의 관점에서 타당한지 분석하기로 한다.

이를 토대로, 노동위원회 판정례와 법원 판결에서 교섭단위 분리 절차 및 효과와 관련된 법적 쟁점을 살펴보고, 교섭단위 분리 제도 및 법리에 관한 개선점을 논의해보고자 한다.

제2절 연구의 방법 및 범위

본 연구에서는 노동위원회의 판정 및 법원 판결이 제시하는 교섭단위 분리·통합의 판단기준과 절차를 살펴보고, 흐름을 유형화해 보기로 한다. 특히 노동위원회와 법원의 판단기준에 관하여 법률에 규정된 주된 판단기준 외에 부가적인 판단기준이 타당한지 분석하기로 한다.

제2장에서 교섭단위분리·통합제도의 개요와 교섭단위 분리제도의 취지 및 인정범위, 외국사례를 살펴보고, 교섭단위 분리제도 운영 현황과 교섭단위 분리제도 운영 현황 및 시사점을 살펴보기로 한다.

제3장에서는 노동조합법에 명문으로 규정된 현격한 근로조건의 차이, 고용형태, 교섭관행의 의미를 살펴보고, 기타 교섭단위 분리의 기준으로서 교섭단위 분리의 필요성, 교섭창구단일화절차와의 비교형량을 한 사례, 공정대표의무 위반과의 관련성을 살펴봄, 특히 최근 문제되고 있는 사무직 노동조합 교섭단위 분리 경향 및 사건과 관련하여 시사점을 도출하기로 한다.

제4장에서는 교섭단위 분리·통합 절차를 연구하기로 한다. 교섭단



위 분리·통합 신청 시기와 신청 주체, 당사자 간 합의에 따른 교섭단위 분리·통합 가능 여부를 살펴보고, 노동위원회 심사의 정도와 증명책임, 교섭단위 분리의 효과를 살펴보고자 한다.

마지막으로 제5장에서는 그간의 논의를 정리하고 요약하며 줄고를 마무리하고자 한다.



제2장 교섭단위분리·통합제도의 개요

제1절 교섭단위분리·통합제도의 의의

1. 교섭단위의 의의

노동조합법 제29의3 제1항은 ‘교섭단위는 하나의 사업 또는 사업장으로 한다’고 규정하고 있다. 여기서 말하는 ‘사업장’이란 경영상 일체를 이루는 기업체, 즉 ‘사업’에 준할 정도의 운영상 독립성을 가진 조직체를 의미하므로, 재무와 회계, 인사와 노무관리가 분리운영되는 등 운영상 독립성이 인정되는 사업장은 사업과 독립하여 별개의 교섭단위를 구성한다.⁵⁾ 또한, ‘교섭단위’란 복수 노동조합이 함께 존재하는 경우 ‘교섭창구 단일화를 하여야 하는 근로자집단의 범위’를 말한다.⁶⁾

다만, 노동조합법 제29조의3 제1항, 제2항이 하나의 사업 또는 사업장을 기준으로 하나의 교섭단위를 정하고, 고용형태 등을 고려하여 교섭단위를 분리할 필요가 있다고 인정되는 경우에 한하여 하나의 교섭단위를 분리할 수 있도록 규정하고 있는 취지는 단체교섭의 난립에서 비롯되는 교섭비용 증가와 교섭상의 혼란을 예방하고 통일적인 근로조건을 형성하는 데에 있다는 점을 고려하면, 사업장이 사업과 독립하여 별개의 교섭단위를 구성할 정도의 운영상 독립성을 가지고 있는지는 엄격히 판단하여야 한다.

5) 서울행정법원 2018. 11. 12. 선고 2018구합59533 판결 등

6) 이승욱, “교섭창구단일화절차를 둘러싼 노동법상 쟁점”, 사법 15호, 사법발전재단, 2011, 18면.



2. 교섭단위 분리·통합제도의 의의 및 판단재량권

노동관계 당사자의 양쪽 또는 어느 한쪽의 신청이 있는 경우, 노동위원회는 교섭단위 분리·통합결정 여부를 판단한다. 또한, 교섭단위를 분리할 필요성에 대한 판단작용의 성질 등에 비추어 보면 노동위원회와 법원은 현격한 근로조건의 차이, 고용형태, 교섭관행, 그 밖의 분리·통합의 필요성 요소에 따라 교섭단위 분리·통합결정 여부를 판단함에 있어 상당한 재량이 인정된다고 본다.⁷⁾

노동위원회는 재량권을 행사함에 있어 당사자 주장, 분리신청 경위, 제도의 취지에 따라 합리적으로 해석해야 한다. 노동위원회는 ① 현격한 근로조건의 차이 부분에서는 임금, 근무형태, 근로시간, 복리후생 등을, ② 고용형태 부분에서는 채용방법, 인사교류, 정년제도 등과 고용형태의 특수성 등을, ③ 교섭관행 부분에서는 그간 교섭 과정, 협약 내용, 단체협약 적용 대상, 다른 직종 대변 여부 등을, ④ 그 밖의 교섭단위 분리 필요성에 관하여는 이해관계인 입장, 노조별 조직대상, 근무 장소, 교섭창구단일화 절차 유지와 교섭단위 분리 비교형량⁸⁾, 노사관계의 안정성과의 관계 등을 조사하여 종합적으로 판단하고 있다.

7) 서울고등법원 2016.11.17. 선고 2016누50060판결(확정), 대법원 2017.2.23. 선고 2016두58949 판결(심리불속행기각, 서울고등법원 2016.10.19. 선고 2016누48234 판결)

8) 통일적 근로조건 형성 기대 가능성, 교섭비용의 증가, 노사갈등 등 교섭창구단일화 취지와 부합여부 등.



3. 교섭단위 분리·통합제도의 도입 배경

1997년 노동조합 및 노동관계조정법이 개정된 이후 사업 또는 사업장 단위 복수노조의 허용은 제도적으로 유예되었다. 노동조합법이 1997년 개정시 부칙 제5조 제3항에서 복수노조를 허용할 경우 노동부장관이 교섭창구 단일화를 위한 단체교섭의 방법·절차 기타 필요한 사항을 강구하도록 명시하였고, 복수노조는 1997년 3월부터 원칙적으로 허용하되, 사업 또는 사업장 단위 복수노조 시행은 2001년 12월 31일까지 5년간 유예하였다.

그런데 2001년 3월에 복수노조 허용과 노조전임자 급여지급 금지 규정을 2006년 12월 31일까지 5년간 재차 유예하였다. 그리고 2006년 12월에 노사관계법·제도선진화를 위한 노사정간 합의결과를 반영하여 2009년 12월 31일까지 3년간 다시 유예하였다. 우리나라는 1996년 복수노조 허용 등을 조건으로 OECD에 가입했고, ILO도 복수노조 허용을 11차례 권고하였는데, 2010년 당시 전격적으로 수용하였다.⁹⁾ 2010년 노동조합법 개정으로 인해 2011년 7월 1일부터 시행되었다.

또한, 분리된 교섭단위에 대한 ‘통합’ 제도가 존재하지 않는 점에 관하여 입법의 불비라는 지적이 다시 있었고, 2021년 개정에는 하나의 사업 또는 사업장에서 근로조건 등을 고려하여 필요하다고 인정되는 경우 노동위원회가 노동관계 당사자의 양쪽 또는 어느 한쪽의 신청을 받아 교섭단위를 분리하거나 분리된 교섭단위를 통합하는 결정을 할

9) 박지순, 노사관계 선진화의 새로운 이정표 될 ‘복수노조’ 나라경제, 2011년 7월호.



수 있도록 하였다(제29조의3 제2항).

4. 교섭창구단일화 단계와 교섭단위 분리·통합 절차

교섭창구단일화의 첫 번째 단계는 복수 노동조합 사이의 자율적 단일화 과정이다. 이때 교섭을 희망하는 노동조합은 자율적으로 교섭대표를 정한다.¹⁰⁾ 사용자는 노동조합으로부터 교섭요구를 받으면 그 요구를 받은 날부터 7일간 노동조합의 명칭 등을 사업장 게시판에 공고해야 한다.¹¹⁾ 공고기간이 끝난 후 교섭을 요구한 노동조합을 확정 통지하고, 그 노동조합의 명칭, 조합원 수 등을 5일간 공고하여야 한다.¹²⁾ 자율적 교섭대표 결정은 공고기간이 지난 후 14일 이내에 실시하고, 자율적으로 결정된 교섭대표는 노동조합의 대표자, 교섭위원 등의 서명 또는 날인을 사용자에게 통지해야 한다.¹³⁾

두 번째 단계로, 단일화 과정에 참여한 노동조합 중 전체 조합원 과반수로 조직된 노동조합이 교섭대표가 된다.¹⁴⁾ 2개 이상의 노동조합이 위임 또는 연합을 통해 창구단일화 절차에 참여하고, 전체 조합원 과반수가 되는 경우에도 과반수 노동조합이 교섭대표가 된다.

위 두 가지 방법으로도 교섭대표가 정해지지 않으면, 창구단일화 절차에 참여한 노동조합 중 조합원 10% 미만의 노동조합을 제외한 나머

10) 노동조합법 제29조의2 제1항, 제2항

11) 노동조합법 시행령 제14조의3

12) 노동조합법 시행령 제14조의5 제1항

13) 노동조합법 시행령 제14조의6 제1항

14) 노동조합법 제29조의2 제3항



지로 구성된 공동교섭대표단이 교섭대표가 된다. 이 공동교섭대표단의 구성은 참여 노동조합의 자율에 맡겨져 있다.¹⁵⁾

노동조합들이 위 단계를 거쳐서 공동대표단 구성에 합의하지 못하면 노동조합의 신청에 따라 노동위원회가 조합원 비율을 고려하여 교섭대표를 결정한다.¹⁶⁾

노동조합법은 사용자가 교섭창구 단일화 절차를 거치지 않기로 동의하는 경우에는 단일화 의무를 면제한다. 이 경우 모든 노동조합은 사용자와 자율적으로 교섭할 수 있게 된다.¹⁷⁾

노동조합법은 한 사업 또는 사업장에서 근로조건의 현격한 차이, 고용형태, 교섭 관행 등을 고려하여 교섭단위 분리가 필요한 경우, 당사자의 신청을 받아 노동위원회가 교섭단위 분리 결정을 할 수 있도록 하고 있다.¹⁸⁾ 분리를 원하는 당사자는 사용자가 교섭요구 사실을 공고하기 전이나 공고한 경우에는 교섭대표가 결정된 날 이후에 분리 신청을 할 수 있으며, 노동위원회는 신청을 받은 날로부터 30일 이내에 교섭단위 분리 결정을 한다. 분리 신청에 대한 노동위원회의 결정이 있기 전에 노조의 교섭요구가 있을 경우, 그 결정이 있을 때까지 교섭창구 단일화 절차의 진행은 정지된다.¹⁹⁾

15) 노동조합법 제29조의2 제4항

16) 노동조합법 제29조의2 제5항

17) 노동조합법 제29조의2 제1항 단서

18) 노동조합법 제29조의3 제2항

19) 노동조합법 시행령 제14조의11 제5항



제2절 교섭단위 분리제도의 취지 및 인정범위

1. 문제점

노동조합법은 교섭창구 단일화제도를 원칙으로 하되, 두 가지 예외를 두고 있다. 교섭대표 노동조합을 자율적으로 결정하는 기한 내에 사용자가 교섭창구 단일화 절차를 거치지 아니하기로 동의한 경우에는 교섭창구단일화를 하지 않을 수 있다(노동조합법 제29조의2 제1항 단서). 개별교섭의 경우 사용자는 교섭을 요구한 모든 노동조합과 성실히 교섭하여야 하고 차별적으로 대우해서는 아니 된다(노동조합법 제29조의2 제2항). 이때 교섭단위 분리제도의 취지에 비추어 교섭단위분리제도를 적극적으로 허용해야 할지, 또는 예외적으로 허용할지 그 인정범위가 문제된다.

2. 견해 대립

가) 적극설

교섭창구 단일화의 도입으로 인해 퇴색할 수 있는 복수노조의 순기능을 보장하기 위한 제도로써 교섭단위 분리제도를 적극적으로 허용하여야 교섭창구 단일화의 합헌성을 담보하는 장치로서 취지를 살릴 수 있다는 견해이다. 복잡·중층화되는 노동시장에서 교섭창구단일화로 인해 퇴색할 수 있는 복수노조의 순기능을 고려해야 하고, 교섭단위 분리제도가 단체교섭권 침해를 최소화하기 위한 제도라는 헌법적 맥락을 충분히 고려해야 한다는 견해이다.²⁰⁾

20) 이정 “‘자율교섭’과 ‘교섭단위분리’에 관한 법적 쟁점” 노동법학41,



나) 소극설

교섭창구 단일화 절차를 적용하는 경우 오히려 노사관계의 안정성 및 근로조건의 통일적 형성이라는 목적달성이 어려운 경우에 예외적으로 허용되는 제도로 보는 견해이다.²¹⁾ 교섭단위 분리는 교섭창구단일화제도를 원칙으로 하면서도 이를 일률적으로 적용할 경우 발생할 수 있는 문제를 보완하기 위한 소수노조 보호방안으로 평가된다.

교섭단위 분리는 교섭창구단일화 원칙에 맞게 엄격한 운영이 필요하다고 본다. 교섭대표노동조합을 통한 통합적 단체교섭을 회피하고 노사 대등성을 구현하는 제도에 반할 우려가 있기 때문이다.

3. 판례

가) 적극설로 평가되는 판결

법원은 제주시 환경미화원 사건 판결에서 제1심²²⁾과 항소심²³⁾ 판결은 결론은 달리했지만, 교섭창구 단일화의 이익과 교섭단위 분리의 이익을 형량하는 판결을 하였다. 항소심 판결은 환경미화원만 별도의 교섭단위로 분리함으로써 달성되는 이익이 교섭창구 단일화 절차를 유지함으로써 달성되는 이익보다 더 크다고 볼 수 없다는 취지이다.

주식회사 엘지생활건강 판매직군 근로자 사건²⁴⁾에서도 판매직군 근로자

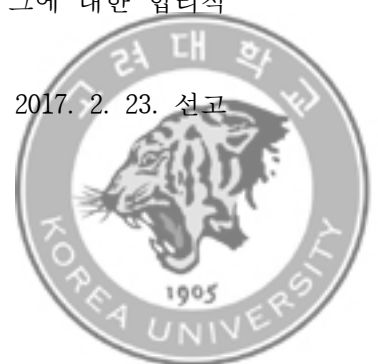
2012, 262면.

21) 박종희, “교섭창구 단일화 제도의 시행에 따른 쟁점 및 그에 대한 합리적 해결방안에 관한 연구”, 고려법학. 2013, 262-263면

22) 서울행정법원 2016. 5. 19. 선고 2015구합12007 판결

23) 서울고등법원 2016. 10. 19. 선고 2016누48234 판결(대법원 2017. 2. 23. 선고 2016두58949 심리불속행 기각 판결로 확정되었다)

24) 서울행정법원 2017. 8. 11. 선고 2017구합65074 판결(확정)



로자만 별도의 교섭단위로 분리함으로써 얻을 수 있는 이익이 교섭창구 단일화 절차를 유지함으로써 달성되는 이익보다 더 크다고 볼 수 없다고 보았다.

그 밖에도 ‘교섭창구 단일화 절차 유지와 교섭단위 분리의 이익형량²⁵⁾’ 한다거나, ‘교섭창구 단일화의 이익과 교섭단위 분리이익을 형량’²⁶⁾한다는 취지의 판결이 다수 존재한다.

이러한 판결들은 교섭단위 분리를 교섭창구 단일화의 틀 내에서만 사고하는 것이라고는 볼 수 없어, 법리적으로는 적극설의 입장에 서 있다고 평가된다.²⁷⁾

나) 소극설의 입장으로 평가되는 판결

대법원은 고양도시관리공사 사건에서 “노동조합법 제29조의3 제2항에서 규정하고 있는 ‘교섭단위를 분리할 필요가 있다고 인정되는 경우’란 하나의 사업 또는 사업장에서 별도로 분리된 교섭단위에 의하여 단체교섭을 진행하는 것을 정당화할 만한 현격한 근로조건의 차이, 고용형태, 교섭 관행 등의 사정이 있고, 이로 인하여 교섭대표 노동조합을 통하여 교섭창구를 단일화하는 것이 오히려 근로조건의 통일적 형성을 통해 안정적인 교섭체계를 구축하고자 하는 교섭창구 단일화 제도의 취지에도 부합하지 않는 결과를 발생시킬 수 있는 예외적인 경

25) 서울고등법원 2021. 5. 12. 선고 2020누45270 판결

26) 서울행정법원 2020. 8. 13. 선고 2020구합50188 판결, 서울행정법원 2023. 12. 7. 선고 2023구합51304 판결

27) 노동법실무연구회, 노동조합 및 노동관계조정법 주해II, 제2판, 박영사, 2023, 133면.



우를 의미한다.” 고 판시하였다. 대법원은 결론적으로 교섭창구 분리를 허용하여야 한다는 취지로 판단하였지만, 법리적으로는 교섭창구 단일화 제도의 취지를 먼저 고려하고 교섭단위 분리 필요성을 예외적으로 판단하고 있어 소극설의 입장이라고 평가받는다.²⁸⁾

헌법재판소도 노동조합법은 교섭창구단일화를 원칙으로 하되, 노동조합 사이에 현격한 근로조건 등의 차이로 교섭단위를 분리할 필요가 있는 경우에는 당사자의 신청으로 노동위원회가 교섭단위 분리를 결정하도록 하여 노동조건의 결정에 다양한 직종의 이해가 적절히 대표될 수 있는 길을 열어둔 제도로 평가한다.²⁹⁾

4. 검토

노동조합법이 교섭창구단일화 제도를 원칙으로 하면서 그 예외로서 교섭단위 분리·통합제도를 둔 취지는 하나의 사업 또는 사업장에서 근무하는 근로자들 사이에 현격한 근로조건의 차이, 고용형태, 교섭관행 등이 존재하는 경우 교섭창구를 단일화하도록 강제하는 것이 오히려 교섭을 지체시키거나 협약체결을 어렵게 만들 수 있기 때문이다.³⁰⁾ 우리나라 노동조합법에서는 복수노조 허용과 기업별 교섭, 사업장 단위에 한정하여 교섭창구단일화제도를 도입한 역사적 배경과 취지를 할 때, 교섭단위 분리의 엄격한 운영은 불가피하다.

즉, 교섭단위 분리·통합은 교섭창구 단일화 제도의 예외적인 제도

28) 노동법실무연구회, 노동조합 및 노동관계조정법 주해II, 제2판, 박영사, 2023, 133-134면.

29) 헌법재판소 2012. 4. 24. 선고 2011헌마338 결정

30) 서울행정법원 2016. 4. 28. 선고 2015구합67199 판결



로써 제한적·한정적으로 허용됨이 원칙이다.

제3절 교섭단위 분리제도 운영 현황

2022년 복수노조 교섭창구 단일화 및 교섭단위 분리·통합 신청, 공정대표의무 위반 심판사건 등 복수노조 관련사건은 총 599건이 접수되었고 그중 535건이 처리되었다. 공정대표의무 위반 심판사건이 총 599건 중 217건(36.2%)으로 가장 많았고, 교섭대표 결정 관련사건 146건(24.3%), 교섭요구 공고 관련 사건 139건(23.2%), 교섭단위 분리 신청사건 97건(16.1%) 순으로 나타났다.³¹⁾ 그 중 교섭단위분리 신청사건은 97건이 접수되었고, 인정 43건, 기각 28건, 각하 1건, 취하·화해 16건, 처리 중인 사건 9건으로 집계되었다.

2021년 복수노조 교섭창구 단일화 및 교섭단위 분리 신청, 공정대표의무 위반 심판사건 등 복수노조 관련사건은 총 787건이 접수되었고 그중 724건이 처리되었다. 사건유형별로는 교섭대표 결정 관련사건이 총 724건 중 247건(34.1%)으로 가장 많았고, 공정대표의무 위반 심판사건 213건(29.4%), 교섭요구 공고 관련 사건 158건(21.8%), 교섭단위 분리 신청사건 106건(14.6%) 순으로 나타났다.³²⁾

2020년 복수노조 교섭창구 단일화 및 교섭단위 분리 신청, 공정대표의무 위반 심판사건 등 복수노조 관련사건은 총 767건이 접수되어 이 가운데 698건이 처리되었고, 사건유형별로는 교섭요구공고 관련사건이

31) 고용노동부, 고용노동백서, 2023.

32) 고용노동부, 고용노동백서, 2022.



총 698건 중 237건(34.0%)으로 가장 많았고, 교섭단위분리 신청사건 193건(27.7%), 공정대표의무 위반 심판사건 163건(23.3%), 교섭대표결정 관련사건 105건(15.0%) 순으로 나타났다.³³⁾

구분	소계	인정	기각	각하	취하· 화해	인정률 ³⁴⁾
2014	136	78	36	3	19	66.70%
2015	184	136	25	1	22	84.00%
2016	127	65	30	1	31	67.70%
2017	89	33	18	1	37	63.50%
2018	110	54	26	4	26	64.30%
2019	277	68	68	6	135	47.90%
2020	193	76	55	13	49	52.80%
2021	106	38	45	2	21	44.70%
2022	88	43	28	1	16	59.70%
계	1,310	591	331	32	356	61.94%

[표1 노동위원회 교섭단위분리 사건 처리현황³⁵⁾]

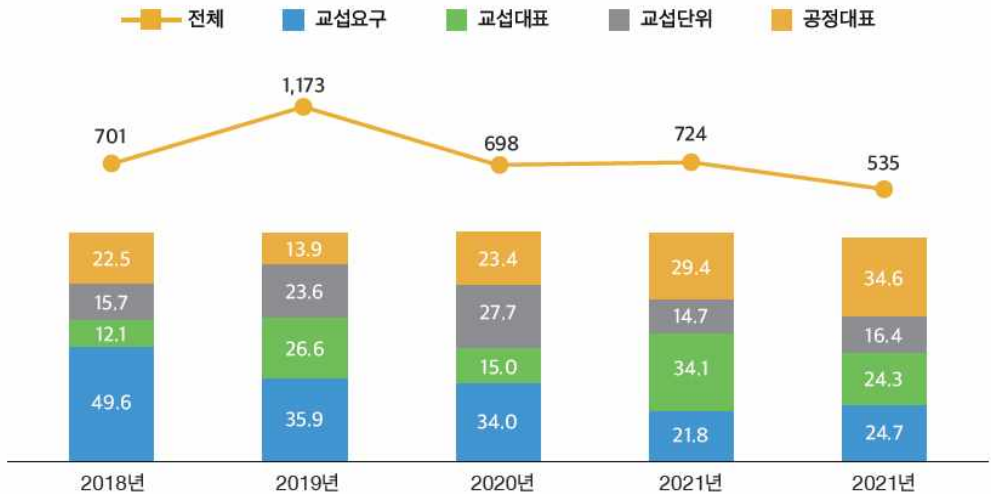
33) 고용노동부, 고용노동백서, 2021.

34) 인정률 = [인정(일부인정 포함)/인정(일부인정 포함)+기각+각하]*100(인정률 계산 시 화해 및 취하 사건은 제외)

35) 고용노동부, 고용노동백서 2019~2023.

이명규, 공정대표의무 위반 사례로 본 소수노조 노동3권 보호 방안, 한국노동사회연구소 이슈페이퍼 2020-9호, 4면.





[연도별 복수노조사건 처리건수³⁶⁾]

2011년 복수노조 허용 이후 교섭단위 분리 신청사건이 계속 누적되고 있다. 특히 2018년 최초로 교섭단위 분리를 인정하는 대법원 판결³⁷⁾이 선고된 후 2019년에는 교섭단위 분리 신청 건수가 상당히 늘었다. 노동위원회에는 매년 약 80~270여 건의 교섭단위분리 신청이 접수되고 있고, 이는 매년 복수노조사건 중 약 14%~27%의 비율을 차지하고 있고, 그 중 상당히 높은 비율인 61.9%에 대해 교섭단위 분리가 인정되고 있다.³⁸⁾

36) 중앙노동위원회, 2022년 노동위원회 통계연보, 2023.

37) 대법원 2018. 9. 13. 선고 2015두39361 판결

38) 2011년부터 2018년까지 노동위에서 진행된 1천66건의 교섭단위 분리 사건의 인정률은 62.7%(668건)다. 인정률이 절반이 넘지만, 주로 건설·플랜트 업종이거나 시설관리·경비·청소업무에 편중돼 있다는 점을 감안해야 한다(매일노동뉴스 2021. 5. 4.자 기사 [사무직노조 교섭단위 분리신청] 코레일네트웍스는 ‘인정’ LG전자는 ‘기각’ 쟁점은?)



제4절 외국의 교섭단위분리 판단기준

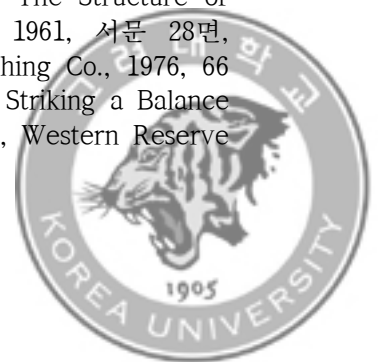
1. 미국의 기준

미국은 노동조합 교섭단위 인증 및 부당노동행위 등 권리분쟁은 연방노동관계위원회(NLRB)에서 담당하고 있다. NLRB는 교섭단위를 정함에 있어 ① 최대한의 자유보장과 ② 자유통상의 보호라는 두 가지 원리를 기준으로 적정 교섭단위를 결정한다.³⁹⁾ 입법적으로 구체적인 결정기준을 정하지 않고, 개별사안별 유연한 대응 필요성을 인식하고 NLRB에 광범위한 재량권을 부여한다.

그러나 NLRB의 결정에 대하여 일관성 결여, 상호모순 사례를 지적하면서 불만도 계속되고 있다. 그럼에도 교섭단위의 적정성을 결정하는 몇 가지 기준을 발전시켜 왔다.⁴⁰⁾ 그 기준으로는 ① 근로조건의 유사성, ② 기능적 통합성, ③ 조직적·감독적 구조, ④ 근로자들의 인사 이동, ⑤ 단체교섭의 선례와 직종별 교섭단위의 분리, ⑥ 근로자들의 의사, ⑦ 노동조합의 조직범위, ⑧ 특정근로자 집단 등을 주요 교섭단위 결정요소로 제시하고 있다.

39) 이승욱, “교섭단위분리제도에 관한 연구”, 중앙노동위원회, 2010, 22-23면

40) 이철수외4, “최근 미국, 캐나다 노사관계 입법동향과 시사점에 관한 연구”, 노동부, 2009, 6-22면, 5-6면, 8-9면 재인용(William B. Gould IV, A Primer on American Labor Law, The MIT Press, 1986, 46-47면, Abodeely/Hammer/Sandler, The NLRB and the Appropriate Bargaining Unit, Univ. of Pennsylvania, 1981, 4면, Arnold R. Weber (edi.), The Structure of Collective Bargaining, The Free Press of Glencoe, inc, 1961, 서문 28면, Robert A. Gorman, Basic Text on Labor Law, West Publishing Co., 1976, 66면, Ridgway M. Hall, Jr., The Appropriate Bargaining Unit: Striking a Balance Between Stable Labor Relations and Employee Free Choice, Western Reserve Law Review, vol. 18, 1967, 479 ~ 480면)).



2. 캐나다의 기준

캐나다는 노동관계위원회(LRB)에서 교섭단위 분리를 결정한다. ① 소득결정의 기준과 방법에서의 유사성(기업 내 부가급여, 근로시간 기타 근로조건 측면의 유사성, 제공하는 근로 종류의 유사성, 그리고 자격, 기술 및 직업훈련 측면의 유사성) ② 근로자 상호 간의 접촉이나 교류의 빈번성, 작업장의 지리적 근접성 ③ 생산과정의 계속성 또는 통합성 ④ 공통의 감독 및 노동관계정책에 대한 공통의 결정 ⑤ 사용자의 관리조직의 관계 ⑥ 단체교섭의 연혁 ⑦ 관련 당사자 및 근로자의 희망 ⑧ 노동조합 조직대상을 기준으로 적정 교섭단위를 결정한다.⁴¹⁾

또한, 법령에 의해 직종단위, 엔지니어와 같은 전문직 근로자, 청원경찰, 경비직, 특수형태근로종사자에 대해서는 원칙적으로 별도의 교섭단위를 구성할 수 있다.⁴²⁾

3. 영국의 기준

영국은 당사자 간 교섭단위가 합의되지 않을 경우, 중앙중재위원회

41) 이승욱, 교섭단위분리제도에 관한 연구, 중앙노동위원회, 2010, 61-63면.

42) 이승욱, 교섭단위분리제도에 관한 연구, 중앙노동위원회, 2010, 70-72면에서재인용(Canada Labour Code, s.27(3); B.C., Labour Relations Code, s.21(3); Ont., Labour Relations Act, 1995, s.9(4); Canada Labour Code, ss.26, 27(6); Ont., Labour Relations Act, 1995, s.14; B.C., Labour Relations Code, s.28; Ont., Labour Relations Act, 1995, s.9(5). West Fraser Mills Ltd. and IWA-Canada, Loc. 1-425 (Re), 93 C.L.L.C. 16,044 (B.C.L.R.B.), 재심신청(application for reconsideration)이 일부 인정 94 C.L.L.C. 16,046 (B.C.L.R.B.)).



(CAC)에서 ① 효율적인 경영과 양립할 수 있는 단위의 필요성 ② 사용자 및 노동조합의 입장 ③ 기존의 전국 및 지역적 교섭제도 ④ 기업 내 파편화된 교섭단위를 회피하는 것이 바람직한 점 ⑤ 제안된 교섭단위에 속하는 근로자의 성격 ⑥ CAC가 적절하다고 판단하는 당해 사용자의 그 밖의 근로자의 속성 ⑦ 근로자의 근무장소 등을 기준으로 판단한다. 일반적으로 노조는 좁은 교섭단위를 주장하고 사용자는 넓은 교섭단위를 인정한다.⁴³⁾

4. 독일 소수노조의 예외적 단체교섭권

독일은 하나의 사업장에는 하나의 단체협약이 적용된다는 협약단일화원칙이 연방노동법원의 판례를 통해 인정되어 왔다.⁴⁴⁾ 그런데, 독일은 2018년 12월 「단체협약법」 제4a조 제2항 제2문에 단서 조항을 추가하였다. 사업장 근로자 다수가 가입한 노조가 체결하여 해당 사업장에 적용되는 단체협약이 소수노조 소속 조합원들의 이익에 대하여 심각하고(ernsthaft) 효과적(wirksam)인 형태로 반영하지 못할 시 규범적 부분에 대하여 소수노조가 체결한 단체협약의 내용 또한 적용될 수 있도록 하였다.⁴⁵⁾ 독일 헌법재판소가 2017년 다수 노조가 체결한 단체협약이 교섭단위 내 모든 노조 구성원에게 적용된다는 단체협약법이 헌

43) 이승욱, 교섭단위분리제도에 관한 연구, 중앙노동위원회, 2010, 16-17면.

44) 박중희, “독일 집단적 노사관계법상 판례 법리의 주요 특징”, 고려법학 제 58호, 고려대학교 법학연구원, 2010, 411-412면.

45) 이승현, “독일 단일단체협약원칙 단일단체협약원칙 조항(§ 4a TVG)의 개정 내용과 시사점”, 한국노동연구원, 2022, 59면.



법불합치 결정을 하였는데, 해당 내용을 반영한 것이다. 다수 노조가 소수노조의 권리를 제대로 대변하지 않고 공정한 대표를 하지 않는 경우, 소수노조의 예외적 단체교섭권 생성을 허용한 것이다.

5. 시사점

많은 국가에서 우리나라의 노동위원회와 유사한 기능을 지닌 기관이 교섭단위 분리와 관련한 기준과 상당한 재량권을 가지고 교섭단위 분리 결정을 판단하고 있다. 독일의 경우에는 공정대표의무 규정은 ‘합리적 이유’가 없으면 소수노조에 대한 차별은 금지하는 것을 넘어, 사용자 및 교섭대표노조가 교섭대표노조가 공정대표의무를 위반하여도 교섭단위 분리와 같은 별도의 단체협약 체결권까지 인정하고 있다.



제3장 교섭단위 분리·통합의 판단기준

제1절 노동조합법상 교섭단위 분리·통합 요건

1. 의의

가) 노동조합법 규정 및 취지

노동조합법 제29조의3 제2항은 “하나의 사업 또는 사업장에서 현격한 근로조건의 차이, 고용형태, 교섭 관행 등을 고려하여 교섭단위를 분리하거나 분리된 교섭단위를 통합할 필요가 있다고 인정되는 경우에 노동위원회는 노동관계 당사자의 양쪽 또는 어느 한쪽의 신청을 받아 교섭단위를 분리하거나 분리된 교섭단위를 통합하는 결정을 할 수 있다” 라고 교섭단위분리의 요건을 규정하고 있다.

교섭단위를 분리할 필요성이 인정되는 경우는 교섭단위 분리를 정당화할 만한 현격한 근로조건의 차이, 고용형태, 교섭 관행 등의 사정이 있고, 교섭창구를 단일화 하는 것이 오히려 근로조건의 통일적 형성을 통해 안정적인 교섭체계를 구축하고자 하는 교섭창구 단일화 제도의 취지에도 부합하지 않는 결과를 발생시킬 수 있는 예외적인 경우를 의미한다.

노동조합법은 “① 현격한 근로조건의 차이, ② 고용형태, ③ 교섭관행 등을 고려해 ④ 교섭단위를 분리·통합할 필요가 인정되는 경우”로 규정하고 있고, ①, ②, ③ 요건은 열거적인 것이 아니라 예시적인 것으로 해석된다. 따라서 ①, ②, ③ 요건을 모두 갖추어야만 교섭단위



분리가 인용될 수 있는 것은 아니고, 그 중 일부가 인정되지 않더라도 여러 객관적인 사정을 고려해 ‘④ 교섭단위를 분리·통합할 필요가 인정되는 경우’에는 교섭단위 분리가 인용될 수 있다.

즉, ‘현격한 근로조건 차이’, ‘고용형태’, ‘교섭관행’ 등은 분리의 필요성을 판단하기 위한 징표적 요소로서, 세 가지를 다 갖추어야만 분리결정을 할 수 있는 것이 아니라, 위 요소들을 종합적으로 고려하여 분리의 필요성을 판단하여야 한다.⁴⁶⁾

나) 객관적 요건이 부존재하는 경우에도 분리의 필요성이 인정된 사례

다만, 노동위원회가 근로조건의 현격한 차이, 고용형태의 차이, 개별 교섭관행 등이 모두 부정하였으나, 용역사업의 특성을 고려하여 교섭단위 분리를 인정한 사례도 존재한다.⁴⁷⁾ 또한, 도급받은 현장의 근로자들 또한 시설관리 및 미화 등의 동종 업무에 종사하고 있어 다른 현장과 본질적으로 구분되는 근로조건 및 고용형태를 가진다고 볼 수 없다고 전제하면서도, 용역사업의 특성상 원청업체의 도급조건에 따라 현장별로 세부적인 근로조건이 결정되는 점, 현장 간 근로조건 등을 통일적으로 조정하기 어려울 뿐만 아니라, 현장 간 지리적 분리, 인사교류의 부재 및 타 현장에 대한 이해부족 등으로 교섭대표노동조합이 소수 노동조합의 이익까지 공정하게 대표하는 것에 현실적인 한계가 있을 수밖에 없는 점 등을 종합적으로 고려하면 교섭단위를 분리하는 것

46) 이승욱, 교섭단위분리제도에 관한 연구, 중앙노동위원회, 2010, 126면.

47) 서울2013단위37



이 바람직하다고 판단하기도 하였다.⁴⁸⁾

반대로 ①~③ 요건을 모두 갖췄더라도 여러 객관적인 사정을 고려해 ④ 교섭단위를 분리할 필요가 인정되는 경우가 아니라면 교섭단위 분리가 기각될 수 있다. 여기서 현격한 근로조건의 차이, 고용형태, 교섭관행 등은 주관적인 사정은 배제하고 객관적으로 사회통념에 따라 판단해야 한다.

명문으로 규정된 위 세 가지 판단기준이 제한적 열거식으로 정해진 것이 아니기 때문에 헌법상 단체교섭권의 본질적 내용을 침해하는 등 교섭창구단일화 제도의 취지에 반하는 결과가 발생하였거나 발생할 수 있는지에 관한 추가적인 해석상 기준이 구체적인 사안별로 달리 판단될 수 있다.

2. 현격한 근로조건의 차이

가) 객관적인 차이

교섭단위 분리를 정당화시킬 수 있는 현격한 근로조건의 차이는 근로조건의 주관적인 차이가 아니라 단체교섭을 별도로 행하는 것이 필요하다고 볼 수 있을 정도의 객관적인 근로조건 차이가 있어야 한다.

주관적 차이로는 학력, 경력, 근속년수, 숙련도 등 근로자의 개인적인 속성의 차이를 들 수 있다. 객관적 근로조건의 차이는 △담당업무의 성질이나 내용의 차이, △해당 업무에 종사하는 근로자가 통상적으

48) 경기2016단위3



로 처하는 물리적인 작업환경, 노동 강도의 차이, △업무에 내재하는 책임의 비중 등을 들 수 있다.

나) 근로조건 차이의 현격성에 대한 엄격한 판단

교섭단위 분리의 판단에서 가장 핵심적인 요소는 ‘근로조건의 현저한 차이’의 존재 여부이다. ‘현격한’ 근로조건의 차이가 존재하여야 한다. 분리의 필요성과 관련하여, 단체교섭을 독자적으로 진행하는 것을 객관적으로 정당화할 정도의 차이라고 할 수 있다.⁴⁹⁾ 그러나 근로조건 차이의 현저성은 단순히 근로조건 수준의 차이만으로는 인정되기 어렵다. 근로조건의 구성, 체계, 내용 및 수준 등에서의 차이가 별도의 교섭단위로 분리할 정도로 현저하고, 교섭창구 단일화를 강행할 경우 원래의 취지가 퇴색될 정도에 이를 때에만 인정된다. 또한 임금 등 근로조건의 차이가 현저한지 여부는 절대적 기준이 아닌 상대적인 것으로 판단되어야 하며, 해당 직종의 특성, 업무 내용, 고용 형태의 특수성 등을 종합적으로 고려하여 판단한다. 단순히 임금 체계나 금액의 차이만으로는 임금이나 근로조건의 차이가 현저하다고 판단하지 않는다. 업무 내용과 강도, 권한과 책임의 차이에서 기인하는 근로조건의 차이를 현저한 차이로 판단하는 것에는 신중한 접근이 필요하다.

교섭대표 노동조합이 연봉제 직원도 가입 범위로 하여 일부 가입하고 있으며 그 밖의 노사관계의 여러 사정을 고려해 교섭단위의 분리가 인정되지 않는 경우가 오히려 많다. 교섭대표노동조합이 합의한 임금 인상률의 결과가 호봉제 직원과 연봉제 직원의 임금 격차를 오히려 심화

49) 이승욱, 교섭단위분리제도에 관한 연구, 중앙노동위원회, 2010, 126면.



시켰다면 합리적인 이유로 인정되지 않을 수 있다.⁵⁰⁾

노동위원회도 직종별로 임금체계(연봉제, 호봉제 등)를 달리 설정하거나 각종 수당 항목에 차이가 있더라도 근본적인 업무의 내용 및 직무특성, 채용절차, 근무방식, 승급체계, 성과관리 등을 달리할 필요성에 따른 결과이거나 임금체계의 차이에서 기인한 것인 경우 현격한 차이를 부정하고 있다. 중앙노동위원회는 “사무직 근로자와 생산직 근로자 사이의 근로조건의 차이는 성과급 등 일부에 한정되고 이는 업무의 특성에 따른 것으로 본질적 차이로 볼 수 없고 그 정도도 크지 않아 교섭단위를 사무직 부문과 생산직 부문으로 분리할 필요성이 인정되지 않는다.”고 보았고⁵¹⁾, “사용자의 교섭단위에서 정비직종과 다른 직종 사이에 현격한 근로조건의 차이가 있거나 고용형태가 다르다고 보기 어렵다. 정비직종만을 분리하여 교섭한 사실이 없으므로 교섭 관행은 존재하지 않는다. 따라서 통일적인 근로조건의 형성과 교섭의 효율성을 고려할 때 교섭창구 단일화의 원칙을 벗어나 교섭단위 분리를 인정해야 할 정도의 필요성이 적어 정비직종을 교섭단위를 분리하지 않는 것이 타당하다.”고 판정⁵²⁾한 사건도 있었다.

서울행정법원도 근로복지공단 교섭단위 내에 존재하는 6개 노동조합 중 콜센터 공무원 상담사 140여 명이 소속된 갑 노동조합이 ‘근로복지공단의 콜센터 공무원 상담사를 별도의 교섭단위로 분리해 달라’고

50) 임종률, 김홍영, 노동조합법상의 공정대표의무, 학술원논문집(인문·사회과학편) 제61집1호, 2022, 316면.

51) 중앙노동위원회 2019. 8. 5. 중앙2019단위20 결정(초심취소)

52) 중앙노동위원회 2021. 7. 2. 중앙2021단위4 결정(초심유지)



주장한 사안에서, “콜센터 공무원 상담사, 기타 공무원, 일반직은 임금수준과 임금구성 항목에 차이가 존재하지만, 이는 정부의 공공부문 비정규직 정규직 전환 정책, 각 직군 별 담당 업무의 내용과 난이도, 근로자의 업무 숙련도, 권한과 책임, 노동시장의 임금 수준 등을 종합적으로 고려하여 판단할 사항으로서 임금수준 및 임금구성 항목의 단순비교를 통해 근로조건에 현격한 차이가 있다고 단정할 수 없다”고 판단하였다.⁵³⁾

다) 현격한 근로조건의 차이를 인정한 사건

법원은 근로기준법상 근로자인 일반 직원과 특수형태근로종사자인 학습지 교사의 경우⁵⁴⁾, 상용직과 일반·기능직 등 직종간 서로 다른 보수규정을 적용 받는 경우⁵⁵⁾, 호봉제근로자와 비호봉제근로자 간 담당업무, 근무형태, 임금 적용구조 등이 상이한 경우⁵⁶⁾, 상근직 근로자와 행정직 등 근로자 간 임금체제와 임금구성항목, 임금수준 등에 상당한 차이가 있는 경우⁵⁷⁾, 도료사업부 소속 근로자와 건재·유리사업부 소속 근로자 간 서로 다른 임금체제와 그 산정기준, 근무형태 등을 가진 경우⁵⁸⁾ 등 사건에서 현격한 근로조건의 차이를 인정하였다.

학교법인 내 간접고용에서 무기계약직 직접고용으로 전환된 시설관리직원과 행정·사무직으로 구성된 법인·자체직원 간 담당직무의 본

53) 서울행정법원 2020. 8. 13. 선고 2020구합50188 판결(확정)

54) 서울고등법원 2021. 7. 9. 선고 2020누39428 판결(대법원 2021. 11. 11.자 2021두48649 심리불속행 기각 판결로 확정되었다)

55) 대법원 2018. 9. 13. 선고 2015두39361 판결

56) 서울행정법원 2016. 3. 24. 선고 2015구합64244 판결

57) 서울행정법원 2018. 4. 26. 선고 2017구합73822 판결

58) 서울고등법원 2019. 7. 5. 선고 2019누32223 판결



질적인 차이로 인해 임금체계, 그 수준 등에 차이가 있는 경우⁵⁹⁾, 일반직과 현업직 간 근무형태, 근무시간, 임금구조 등이 상이한 경우⁶⁰⁾ 등에서도 현격한 근로조건의 차이를 인정하였다.

라) 현격한 근로조건의 차이를 부정한 사건

한편, 시내버스 운전원과 기타 공공부문 공무원직 근로자 사이⁶¹⁾, 환경미화원과 기타 공공부문 공무원직 근로자 사이⁶²⁾, 판매직 근로자와 생산직 등 다른 직군 근로자 사이⁶³⁾, 정규직과 상용직 근로자 사이⁶⁴⁾, 지원직근로자직군과 그 외 직군 사이⁶⁵⁾, 환경관리직 근로자와 보훈 복지인력 사이⁶⁶⁾, 호봉제회계직 근로자와 다른 교육공무원 사이⁶⁷⁾, 운영직과 다른 직군 사이⁶⁸⁾, 콜센터 공무원 상담사와 기타 공무원·일반직 사이⁶⁹⁾, 사무직과 기능직 사이⁷⁰⁾ 등은 현격한 근로조건 차이가 인정되지 않는다고 보았다.

59) 서울고등법원 2020. 2. 5. 선고 2019누56335 판결

60) 중앙2021단위13 결정, 서울행정법원 2022.5.20. 선고 2021구합72543 판결 (2022. 6. 8.자 확정)

: 전국철도노동조합이 중앙노동위원회의 코레일네트웍스 본사 일반직 노동조합에 대한 교섭단위 분리결정에 불복하여 제기한 행정소송이다.

61) 서울고등법원 2016. 9. 30. 선고 2016누33782 판결

62) 서울고등법원 2016. 10. 19. 선고 2016누48234 판결(대법원 2017. 2. 23.자 2016두58949 심리불속행 기각 판결로 확정되었다)

63) 서울행정법원 2017. 8. 11. 선고 2017구합65074 판결

64) 대전지방법원 2019. 11. 27. 선고 2018구합106851 판결(확정)

65) 서울고등법원 2021. 5. 12. 선고 2020누45270 판결(대법원 2021. 9. 9.자 2021두40683 심리불속행 기각 판결로 확정되었다)

66) 서울행정법원 2020. 9. 24. 선고 2019구합74102 판결(확정)

67) 서울고등법원 2021. 9. 1. 선고 2021누33717 판결(대법원 2022. 1. 27.자 2021두53733 심리불속행 기각 판결로 확정되었다), 대전지방법원 2021. 9. 9. 선고 2020구합101187 판결(대전고등법원 2023. 2. 10. 2022누13761 항소기각 판결로 확정되었다)

68) 대전지방법원 2021. 9. 6. 선고 2020구합102166 판결(확정)

69) 서울행정법원 2020. 8. 13. 선고 2020구합50188 판결(확정)

70) 중앙2021단위14 결정



마) 호봉제회계직 근로자 노동조합 사건에서 대법원 판결

(1) 사안의 개요

최근 대법원은 호봉제회계직 근로자들이 중심이 된 노동조합이 다른 교육공무직원들과 구분해 교섭단위 분리를 신청한 사건에서 원심판결을 뒤집고 교섭단위 분리의 필요성이 없다는 취지로 판단했다.⁷¹⁾

이 사건은 원고 소속 호봉제회계직 근로자들이 가입한 노동조합(피고보조참가인)이 다른 교육공무직원과 교섭단위 분리를 신청하여 중앙노동위원회(피고)가 교섭단위 분리결정(=재심판정)을 하자 원고가 위 재심판정의 취소를 구하는 사건이다.

(2) 고용형태의 차이

이번 사건에서 검토된 호봉제를 적용받는 회계직 근로자들과 다른 교육 관련 공무직원들의 고용 상태는 아래 표와 같이 요약할 수 있다.

구분	호봉제회계직 근로자	다른 교육공무직원(비호봉제 근로자)
고용형태	무기계약직	무기계약직, 기간제, 시간제
직종	2개 직종 - ‘사무실무사’ 직종 (영양사는 대부분 비호봉제이나, 일부가 호봉제임)	52개 직종 -영양사, 조리사, 교무실무사, 행정실무사 등
업무내용	학교행정업무(민원, 세입 등)	직종에 따라 업무내용 다양함
근로계약기간	무기계약	무기계약, 기간제(한시적)

71) 대법원 2022. 12. 15. 선고 2022두53716 판결



		사업 또는 초단시간 사 용 사업)
근로계약상대 방	교육감(초등학교, 중학 교), 학교장(고등학교)	교육감
복무관리 및 업무지휘·감독	학교장	
근무형태	상시 전일근무	상시 전일근무, 방학 중 비근무, 시간제(일급제) 등 직종 에 따라 근무형태 다양
자격·면허	해당사항 없음	업무특성, 필요에 따라 다름
정년	만 60세	
정원관리	광주광역시교육청 교육공무원 정수 및 채용권 전환 관리규정	

[표2 호봉제회계직 근로자 사건의 고용형태]

제1심 법원은 1) 교육공무직원 중 참가인에 가입한 호봉제회계직 근로자들의 근로조건, 고용형태가 다른 교육공무직원들의 그것과 현격히 다르다고 보기 어렵고 2) 호봉제회계직 근로자들을 별도의 교섭단위로 분리하는 관행이 형성되었다고 보기 어렵다고 판단하였다.⁷²⁾

원심은 호봉제 회계직 근로자와 비호봉제 근로자 사이의 기본급, 임금체계, 그리고 각종 수당 등에서 세부적인 차이점에 주목했다. 이러한 차이들이 근로조건에 현저한 영향을 미친다고 판단하고, 따라서 교섭단위를 분리할 필요성을 인정했다. 법원은 회계직 근로자 중에서 호봉

72) 대전지방법원 2021. 9. 9. 선고 2020구합101187 판결



제를 따르는 그룹과 비호봉제 그룹 사이에 기본적인 임금 구조와 추가적인 수당에서의 차이를 인식하고, 이러한 차이가 전체적인 근로 조건에 큰 차이를 만들어낸다고 보았다.⁷³⁾

(3) 대법원 판결 : 임금체계만으로는 현격한 근로조건의 차이가 부존재

이 사건은 특히 ‘임금체계’를 현격한 근로조건의 차이로 인정했는지 여부에 관한 부분이다. 이 부분에 대해 대법원은 원심판결과 결론이 달랐다. 임금체계와 관련한 근로조건에 대한 차이는 다음과 같다.

구분	호봉제회계직 근로자	다른 교육공무직원(비호봉제 근로자)
직종	○ 2개 직종 - 사무실무사 직종 ※ 영양사는 대부분 비호봉제이나 일부가 호봉제	○ 52개 직종 - 영양사, 조리사, 교무실무사, 행정실무사 등 52개 직종
임금 체계 및 임금 구성 항목	○ 지방공무원 보수규정에 따른 9급 지방공무원 보수 기준 적용(호봉제)	○ 월급제 ○ 사업부서에서 정한 월급제 ○ 시급제
평균 임금 수준 (기본 보수)	○ 기본급 - 행정직 9급 1호봉 1,592,400원 ~ 20호봉 2,767,500원 ○ 정근수당(연 2회: 1월, 7월) - 최소(1년 미만): 미지급	○ 기본급 <월급제> - 월 1,642,710원~1,834,140원 - 영양사, 사서, 조리사 등 <사업부서에서 정한 월급제>

73) 대전고등법원 2022. 7. 21. 선고 2021누12914 판결



	- 최대(10년 이상): 월 봉급액의 50% ○ 정근수당 가산금(매월) - 최소(5년 미만): 미지급 - 최대(20년 이상): 100,000원 ○ 정액급식비: 월 130,000원 ○ 직급보조비: 월 145,000원 ○ 명절휴가비: 기본급의 60% - 9급 1호봉 955,440원~20호봉 1,660,500원 - 연 2회: 설, 추석	- 월 1,834,140원~3,882,660원 - 교육복지사, 스포츠강사, 기간제연구원 등 ※ 월급제 - 교통보조비: 월 60,000원 - 근속수당: 월 32,500원~월 650,000원 - 정액급식비: 월 130,000원 - 명절휴가보전금: 500,000원씩 연 2회 <시급제> - 시급 8,350원 - 미화원, 경비전담원 등
각종수당 (공통)	○ 연장·야간·휴일근로수당: 근로기준법 적용 ○ 가족수당(부양가족), 자녀학비보조수당(고등학교 취학 자녀) 공무원 동일기준 적용(급식보조원 제외) ○ 정기상여금(연 900,000원), 맞춤형복지비(500,000원 기본, 경력별 300,000원까지) 동일적용(교육공무직 처우개선 계획)	
각종수당 (비호봉제 일부직종)	○ 면허가산수당: 월 92,000원(영양사) ○ 기술정보수당: 월 20,000원(조리사) ○ 위험근무수당: 월 50,000원(급식보조원)	
퇴직금 및 기타	○ 퇴직금은 근로자퇴직급여 보장법에 따름	
휴일 및 휴가	○ 근로기준법 공통 적용	

[표3 호봉제회계직 근로자 사건의 근로조건차이]



원심판결은 임금체계에 현격한 차이가 존재하는지 여부에 관하여 “임금의 지불 단위, 임금항목의 구성, 임금항목의 결정 기준을 비교·검토해야 한다”고 했고, 반면 “임금체계로 인해 도출되는 구체적인 임금의 액수를 비교·검토하는 방법으로 임금체계 사이의 현격한 차이가 존재하는지 여부를 판단하는 방법은 타당하다고 보기 어렵다”고 판시했다. 즉, 임금체계의 차이를 근로조건의 현격한 차이로 볼 수 있다고 봤다.

대법원은 호봉제·회계직 근로자와 다른 교육공무직원 사이에 기본급 액수 등의 임금체계와 각종 수당 등 세부항목에 일부 차이가 있다는 사정은 인정하면서도 이는 “양자의 각 연혁적 근거와 법적근거가 서로 달랐던 데서 비롯된 것으로 보일 뿐”이라고 설명했다. 나아가 동종·유사 업무를 담당하는 비슷한 경력의 근로자들 사이에서 서로 다른 경로와 방법으로 월 평균 임금 수준을 거의 동일하게 형성하기 위해 노력해 왔기 때문에 결과적으로 양자 사이에 비슷한 수준의 임금이 형성됐다는 점을 고려하면 “임금 수준에 실질적 차이가 있다고 보기 어렵다”고 판단했다.

원심 법원은 호봉제 회계직 근로자와 비호봉제 근로자 사이의 기본급 및 임금체계, 그리고 수당 등의 세부 항목에 존재하는 차이에 중점을 두었다. 이러한 차이점들이 근로조건에 현저한 영향을 미친다고 판단하여 교섭단위의 분리 필요성을 인정하였다. 그러나, 대법원은 이러한 원심의 판단은 노동조합법 제29조의3 제2항에 대한 해석에서 법리적 오류를 범하였다는 결론에 이르렀다.



교섭단위를 분리할 필요성이 있는 ‘근로조건의 현격한 차이’와 관련해 임금체계의 차이가 쟁점이 되어왔다. 그러나 이 대법원 판결은 임금체계 등의 형식적인 차이에만 주목할 것이 아니라 실질적인 근로의 내용·조건 등을 면밀히 살펴 근로조건의 통일적·합리적 형성의 관점에서 교섭단위 분리 여부를 신중히 판단해야 함을 명시했다.

(4) 대법원 판결의 시사점

대법원은 호봉제 회계직과 다른 교육공무직 간의 임금체계와 세부 항목의 차이가 존재함을 인정하면서도, 동종 또는 유사한 업무를 수행하는 근로자들 사이에서 월평균 임금이 사실상 유사한 수준으로 유지되고 있다는 점에 주목하였다. 이러한 관점에서, 호봉제 회계직과 다른 교육공무직 간의 업무에 본질적인 차이가 없으며, 이들이 동일한 규정을 적용받고, 근무시간, 근무형태, 퇴직금, 휴일 및 휴직, 승진 여부, 정년, 정원 관리 등 다른 근로조건에서도 차이가 없음을 확인하였다. 또한, 고용형태에서도 현저한 차이가 없다고 보았다.

특히, 호봉제 회계직 근로자의 비율이 전체의 약 3%에 불과하고, 신규 채용의 장기간 중단으로 인해, 이들의 근로조건 결정이 다른 교육공무직의 근로조건에 영향을 미칠 수밖에 없다는 점도 고려되었다. 이에 따라, 대법원은 교섭창구를 단일화하여 호봉제 회계직 근로자와 동일하거나 유사한 업무를 수행하는 지역 내 다른 교육공무직원들 사이의 근로조건을 통일적으로 형성할 필요성이 있다고 판단하였다. 이는 안정적인 교섭체계 구축이라는 교섭창구 단일화 제도의 취지와 부합한다.



반면에 교섭단위를 분리할 경우, 근로조건의 통일적이고 합리적인 형성에 장애가 될 뿐만 아니라, 노동조합 간 또는 노동조합과 사용자 간의 갈등, 단체교섭의 효율성 저하 및 비용 증가 등의 문제가 발생할 수 있으며, 이는 교섭창구 단일화 제도의 본질적 취지에 반하는 것이며, 광주광역시 전체 교육공무직원의 헌법상 근로 및 단체교섭 권리의 약화로 이어질 수 있다고 판단하였다.

3. 고용형태

가) 고용형태의 의미

고용형태란 정규직과 비정규직, 각 직군 등을 의미한다. 근로의 내용과 성격이 동일하거나 유사하다면 고용형태가 다르다는 것만을 이유로 교섭대표노동조합을 별도로 결정해야 한다고 보기는 어려우므로, 고용형태는 상대적으로 중요한 고려요소로 작용하지 않는 경우가 많다.⁷⁴⁾ 다만, 각 노동조합별로 소속 조합원들의 고용형태가 다름에도 불구하고 교섭대표노동조합이 소속 조합원들의 고용형태에 대하여만 유리하게 단체협약을 체결하는 등 사안에 따라서는 고용형태가 교섭단위 분리 필요성을 판단하는 중요한 기준이 될 수 있다.⁷⁵⁾

고용형태의 차이점을 평가하기 위해서는, 여러 요소들을 고려해야 한다. 이에 해당하는 중요한 판단 기준으로는 근로계약의 기간에 대한

74) 이승욱, 교섭단위분리제도에 관한 연구, 중앙노동위원회, 2010, 126면.

75) 임상민, 교섭창구 단일화에 관한 연구-공정대표의무와 교섭단위분리에 관한 대법원 판례 분석을 중심으로-, 2020, 139~140면.



명시적 정의, 적용되는 직제 규정의 성격, 근로자의 채용 방식, 적용되는 인사 규정의 종류, 그리고 인사교류나 직종 전환의 가능성 등이 포함된다.

나) 고용형태의 구체적인 판단기준

대법원은 상용직 근로자들과 그 외 직종 근로자들 사이의 고용형태상 차이와 그 정도를 살펴보는 데 있어 직제규정상 정원에 포함되는지 여부, 직종과 업무내용이 명확히 구분되며, 다른 직종과 사이에 인사교류가 허용되는지 여부를 들고 있다.⁷⁶⁾

노동조합법 제29조의3 제2항이 교섭단위 분리의 필요성을 판단함에 있어 고용형태의 차이를 고려하도록 한 것은 근로계약기간의 정함이 있는지 여부에서 비롯되는 근로조건의 차이를 위 판단에 반영하기 위함에 있다고 한 사례가 있다.⁷⁷⁾ 한편, 근로계약기간의 정함이 있는지 여부 외에 채용방식, 적용되는 인사규정, 인사교류나 직종 전환 가능 여부 등을 고용형태의 차이로서 고려한 사례도 있다.⁷⁸⁾

다) 고용형태의 차이를 인정한 사건

기간의 정함이 없는 근로자만으로 구성된 호봉제근로자와 기간제근로자 등이 혼재된 비호봉제근로자 사이⁷⁹⁾, 채용방식, 인사규정, 인사교류나 직종전환 가능 여부의 차이가 큰 상근직 근로자와 행정직 근로자

76) 대법원 2018. 9. 13 선고 2015두39361 판결

77) 서울고등법원 2016. 10. 19. 선고 2016누48234 판결(대법원 2017. 2. 23자 2016두58949 심리불속행 기각 판결로 확정되었다)

78) 서울행정법원 2018. 4. 26. 선고 2017구합73822 판결

79) 서울행정법원 2016. 3. 24. 선고 2015구합64244 판결



사이⁸⁰⁾, 근로기준법상 근로자인 일반 직원과 특수형태근로종사자인 학습지 교사 사이⁸¹⁾ 등에서 고용형태의 차이를 인정한 사례이다.

라) 고용형태의 차이를 부정한 사건

반면 모두 근로계약기간의 정함이 없는 정규직으로 채용되는 판매직 군 근로자와 다른 직군 근로자 사이⁸²⁾, 모두 무기계약직인 공영버스 운전원과 다른 직종의 공무원 근로자 사이⁸³⁾, 상용직과 정규직 근로자 사이⁸⁴⁾, 환경관리직 근로자와 보훈복지인력 사이⁸⁵⁾, 무기계약직인 호봉제회계직 근로자와 무기계약직, 기간제 등으로 구성된 다른 교육공무직원 사이⁸⁶⁾, 운영직과 다른 직군 사이⁸⁷⁾ 등은 고용형태의 차이를 인정하지 않은 사례들이다.

마) 사무직 노동조합의 고용형태 인정

교섭단위분리 필요성이 인정된 사례들은 대체로 고용형태의 차이가 두드러지게 나타난다. ‘근로기준법상 근로자인 일반 직원과 특수형태근로종사자⁸⁸⁾’ 이거나 ‘정규직과 비정규직’ 등이다. 반면 기존에는 사무직 노동조합은 기존 노동조합과의 관계에서 고용형태 그 자체로는

80) 서울행정법원 2018. 4. 26. 선고 2017구합73822 판결

81) 서울고등법원 2021. 7. 9. 선고 2020누39428 판결(대법원 2021. 11. 11.자 2021두48649 심리불속행 기각 판결로 확정되었다)

82) 서울행정법원 2017. 8. 11. 선고 2017구합65074 판결

83) 서울고등법원 2016. 9. 30. 선고 2016누33782 판결

84) 대전지방법원 2019. 11. 27. 선고 2018구합106851 판결

85) 서울행정법원 2020. 9. 24. 선고 2019구합74102 판결

86) 서울고등법원 2021. 9. 1. 선고 2021누33717 판결(대법원 2022. 1. 27.자 2021두53733 심리불속행 기각 판결로 확정되었다)

87) 대전지방법원 2021. 9. 16. 선고 2020구합102166 판결

88) 서울고등법원 2021. 7. 9. 선고 2020누39428 판결(대법원 2021. 11. 11.자 2021두48649 판결로 심리불속행 기각)



큰 차이를 주장하기 어려웠다. 사무직 노동조합과 기존 노동조합 구성원들 대부분 정규직이거나 무기계약직으로 실질적으로 기한의 정함이 없는 고용형태를 지니고 있기 때문이다. 그런데, 최근에는 사무직의 고유한 고용형태를 인정하고, 사무직 노동조합의 교섭단위 분리를 인정한 사례가 있다.⁸⁹⁾

4. 교섭관행

가) 교섭관행의 사례

상용직 근로자들이 그 외 직종의 근로자들과 별도의 협의체 또는 노동조합을 조직·구성해 왔던 점이나 그 외 직종과 별도로 임금협약을 체결하여 온 점 등 기존분리 교섭 관행이 교섭 관행의 차이로 인정될 수 있다.

간접고용에서 직접고용으로 전환된 경우 이전에 직접 고용 사업주와 별도 교섭관행이 부존재한다는 이유로 교섭단위 분리 필요성을 부정한다면, 교섭창구 단일화의 예외를 인정한 노동조합법의 취지를 무색하게 만들 우려가 있다. 간접고용에서 직접고용으로 전환되면서 기존에 없던 직군의 구체적인 근로조건을 확정하기 위한 과정에서 이루어진 1회의 개별교섭만으로 개별교섭 관행이 형성되어 있는 것으로 볼 수는 없다고 보았다.⁹⁰⁾

89) 제3절에서 후술하기로 한다.

90) 대전지방법원 2021. 9. 16. 선고 2020구합102166 판결



한편, 플랜트 건설 분야의 교섭단위 분리와 관련하여서는 노동조합이 2007년부터 2015년까지 지역별 사용자들 또는 그들로 구성된 사용자단체와의 사이에 지역별로 교섭을 하고, 단체협약 및 임금협약을 체결하여 온 사실을 인정하면서도, 플랜트 건설산업의 ‘지역별 교섭 관행’ 만으로 단체교섭을 별도로 진행하는 것을 정당화할 만한 교섭관행이 인정된다고 보기 어렵다고 하였다.⁹¹⁾ 전국을 일정 지역으로 나누어 지역별로 교섭을 하는 경우와 이를 그보다 세분하여 각 현장별로 교섭을 하는 것 사이에는 교섭비용, 교섭단위에 속한 근로자들의 교섭력, 사용자 및 복수의 노동조합 등 노동관계 당사자 사이의 이해관계 등에 있어서 상당한 차이가 있을 것으로 보이므로, 위와 같은 플랜트 건설산업의 지역별 교섭관행이 이 사건 포천현장을 별도의 교섭단위로 분리하는 것을 정당화할 만한 교섭 관행이라고 보기도 어렵다고 본 것이다.

다만, 교섭관행이 없었다고 하더라도, “별도의 교섭 관행이 형성될 시간적인 여유가 없었던 점 등을 고려하면, 별도의 교섭 관행이 형성되지 않았다는 사정만으로 교섭단위 분리의 필요성을 부정할 수는 없다.” 고 판시하였다.⁹²⁾

나) 신설 노동조합과 교섭관행

한편, 새로운 사무직 노동조합의 등장에 따라, 기존의 교섭 관행을 살펴보는 것은 어려운 일이다. 이에, 교섭 관행과 관련하여 고려해야

91) 서울고등법원 2016. 11. 17. 선고 2016누50060 판결

92) 서울행정법원 2022. 5. 20. 선고 2021구합72543 판결(확정)



할 사항들로는 다음과 같은 사례들이 있다. 첫째, 사무직 노동조합의 조직이 형성되기 이전에 사용자 측이 개별 교섭을 진행한 경험이 있는지 여부, 둘째, 사용자가 사무직 근로자들의 근로조건을 노동조합이 아닌 다른 특정 집단이나 기관과 협의한 사례가 있는지 여부, 셋째, 교섭 대표 노동조합이 사무직 근로자들의 근로조건에 대해 사용자와 교섭한 경험이 있는지 여부 등이다. 이러한 과거의 노사 관계 속에서 사용자 또는 교섭대표 노동조합의 행동양태를 토대로 교섭단위 분리의 필요성을 주장할 수 있을 것이다.

법원은 코레일네트웍스 사건에서도 “일반직 근로자들은 일반직으로만 구성된 본사직원협의회를 통해 현업직과 별도로 이 사건 사용자와 근로조건을 협의해 온 점, 본사직원협회의 활동기간이 종료되자 본사직원협회의 계승을 선언하면서 일반직만을 조직대상으로 하는 참가인 노동조합을 설립한 점, 참가인 노동조합은 2020. 5. 8. 설립되어 별도의 교섭 관행이 형성될 시간적인 여유가 없었던 점 등을 고려하면, 별도의 교섭 관행이 형성되지 않았다는 사정만으로 교섭단위 분리의 필요성을 부정할 수는 없다.” 라고 판결하였다.⁹³⁾

제2절 기타 교섭단위 분리의 기준

1. 교섭단위 분리요건의 상호 관계

가) 문제의 제기

93) 서울행정법원 2022. 5. 20. 선고 2021구합72543 판결(확정)



기타 교섭단위 분리에 관하여 고려할만한 요소들로 작업조건·업무 내용·성질의 현격한 차이, 업무방식의 현격한 차이, 채용방법의 차이, 임금지급방법(시간급, 일당, 월급 등)·임금결정방법(성과급, 호봉급 등)의 차이, 부문 간 인사교류 정도, 노무관리의 공통성(동일한 취업규칙 적용 여부, 인력관리의 공통성 등), 지리적 접근성, 운영의 통합성, 근로자들 간의 이해관계의 공통성, 장기적인 노사관계의 안정성, 노사관계 당사자들의 의사, 노동조합의 조직범위, 사용자의 경영조직과 교섭단위의 관계, 생산과정의 연속성과 통합성, 근로자들의 인사교류 이해관계 당사자 등의 동의 여부, 과반수 노동조합이 전체 조합원의 이해관계를 충분히 반영할 수 있는지 여부, 분리를 신청한 노동조합 간 조직대상이 중복되어 있는지 여부, 합병 이후에도 예전의 근로조건을 유지할 방침인지 여부⁹⁴⁾ 등을 들 수 있다.

노동조합법 제29조의3 제2항에서는 “하나의 사업 또는 사업장에서 현격한 근로조건 차이, 고용형태, 교섭 관행 등을 고려하여 교섭단위를 분리할 필요가 있다고 인정되는 경우”를 규정하고 있다. 객관적 요건인 현격한 근로조건 차이, 고용형태, 교섭관행과 구별하여 “교섭단위를 분리할 필요”를 별도의 독립적인 요건으로 파악해야 하는지, 근로조건 등은 교섭단위의 분리필요성을 판단하기 위한 요소에 해당하는지 여부가 문제된다.

94) 김태령, “복수노조 교섭단위분리 제도 시행의 실태와 평가”, 노동연구 25집, 고려대학교 노동문제연구소, 2013, 112-113면.



나) 견해 대립

‘교섭단위 분리의 필요성’을 현격한 근로조건의 차이, 고용형태, 교섭관행 등의 객관적 요건과 구별하여 별도의 독립적인 요건으로 파악해야 한다는 견해가 있다.⁹⁵⁾ 교섭단위를 분리하기 위해서는, 근로조건의 차이, 고용형태, 교섭관행 등의 객관적 요건을 충족해야 하며, 객관적 요건과 별도로 “교섭단위를 분리할 필요성”이 존재하여야 한다고 본다.

한편 근로조건 등의 객관적 요건은 교섭단위의 분리 필요성을 판단하기 위한 ‘징표적 요소’에 해당하는 것으로 보는 견해가 있다. 즉, 근로조건의 차이 등 객관적 요건은 ‘교섭단위분리 필요성’이란 실질적 내용을 판단하기 위한 징표적 요소에 해당하는 것으로서, 3가지 요소를 모두 갖추었을 때만 분리결정을 할 수 있는 것이 아니라 이런 요소들을 종합적으로 판단하여 분리의 필요성이 인정되는 경우에는 분리결정을 할 수 있다는 것이다.⁹⁶⁾

다) 검토

노동조합법 제29조의3 제2항은 “현격한 근로조건의 차이, 고용형태, 교섭관행 등 교섭단위 분리의 필요성이 인정되는 경우”라고 규정하고 있어, ‘현격한 근로조건의 차이, 고용형태, 교섭 관행 등’은 ‘교섭

95) 장의성, “교섭단위 분리 결정에 관한 노동위원회의 법적 권한”, 노동법 포럼 제7호, 2011, 16면.

96) 박중희, “교섭창구 단일화 제도의 시행에 따른 쟁점 및 그에 대한 합리적 해결방안에 관한 연구”, 「고려법학」 제71호, 고려대학교 법학연구원, 2013, 264면.



단위 분리의 필요성’이란 실질적 내용을 판단하기 위한 징표적 요소로 규정하고 있다고 본다. 분리 필요성을 판단하기 위한 징표적 요소가 모두 갖추어질 필요는 없고, 각 요소를 종합적으로 고려하여 판단하여야 할 것이다.

따라서, 노동조합법 법문 구조 및 내용 등에 비추어 보면, 동 조항에서 언급한 객관적 요건들은 ‘분리의 필요성’이라는 실질적 내용을 판단하기 위한 징표적 요소들로 해석하는 것이 타당하다고 본다.

2. 교섭단위 분리필요성과 당사자의 의사 반영 문제

가) 문제의 제기

교섭단위 분리의 객관적 요소를 모두 갖추었더라도, 교섭단위 분리 필요성에 대해 노동위원회는 별도의 교섭대표노조를 선출해 각각 독자적인 단체교섭을 해야 할 정도로 노사관계의 본질적인 기초를 달리하고 있는지 여부를 판단한다. 그런데 교섭단위의 분리 필요성을 판단할 때 ‘노사 당사자의 의사’를 고려해야 하는지 여부가 문제될 수 있다.

나) 견해 대립

먼저 당사자 간의 의사는 고려되어야 한다는 입장이 있다. 노동조합법 제29조의3 제3항에서 교섭단위분리 관련 노동위원회의 결정에 대한 불복절차 및 효력에 대해서는 중재재정에 관한 사항을 준용하도록 규정된 것은, 교섭단위의 분리문제를 광의의 이익분쟁에 해당함을 밝히



고 있는 것으로, 이익분쟁의 경우에는 가급적 당사자들의 의사를 존중하는 것이 바람직하다는 것이다.⁹⁷⁾

한편, 교섭단위 분리제도가 교섭창구단일화제도의 예외적인 제도라는 취지를 고려하면 노동위원회는 당사자의 의사가 아니라 객관적인 관점에서 분리여부를 결정하여야 한다는 견해가 존재한다.⁹⁸⁾

다) 교섭대표노동조합이 교섭단위 분리에 찬성한 사건

중앙노동위원회는 금호타이어 사무직 노동조합 사건에서 “교섭대표 노동조합은 이 사건 노동조합이 초·재심을 통하여 교섭단위분리를 주장하는 상황에서 교섭단위 분리 결정에 찬성한다”는 점을 교섭단위 분리 필요성의 긍정적 요소로 판단했다. 즉, “교섭대표노동조합이 위 사건에서 “이 사건 사업장에서 사무직과 기능직은 임금피크제, 정년 등 근로조건의 현저한 차이도 존재하고, 채용절차나 고용형태도 전혀 다르기 때문에 교섭창구를 단일화한다고 하더라도 통일된 근로조건을 달성하는 것은 애초에 불가능합니다. 따라서 본 지회는 사무직 근로자와의 통일된 근로조건의 달성이라는 불가능한 목적을 위해 교섭할 의향은 없으며 이에 대해 관여할 생각도 없습니다”라는 내용의 의견서를 제출하였는데, 교섭대표노동조합이 이 사건 노동조합의 가입 직종인 사무직에 대하여 노사협의회 근로자위원을 배정하지 않고, 사무직 노동조합의 2021년 - 2022년 교섭요구안에 대하여도 특별한 고려를 한

97) 유성재·이희성·조규식, 「노동시장의 취약계층 근로자 이익대변 기제 활성화 방안의 모색」, 경제사회발전노사정위원회, 2015, 124~125면.

98) 박중희, “교섭창구 단일화 제도의 시행에 따른 쟁점 및 그에 대한 합리적 해결방안에 관한 연구”, 「고려법학」 제71호, 고려대학교 법학연구원, 2013, 263면.



바 없는 점, 직종별 가입 노동조합이 명확히 구분되어 노동조합 사이에 조합원이 혼재될 가능성도 적은 점, 교섭대표노동조합이 사무직에 대한 이해도가 높다고 보기도 어려운 점 등을 고려하면 교섭대표노동조합이 향후 이 사건 노동조합에 가입한 사무직의 이해관계를 충실하고 적극적으로 대변할 것으로 기대하기는 매우 어려울 것으로 보인다.” 라고 판정하여, 교섭단위분리 필요성을 인정하였다.⁹⁹⁾

위 사건에 대한 행정소송(서울행정법원 2023구합51304)에서도 교섭대표노동조합이 교섭단위 분리에 찬성한다는 취지의 의견서를 제출한 점을 반영하여 교섭단위 분리의 이익이 교섭창구단일화 절차 유지의 이익보다 크다는 취지의 판결을 하였다.

라) 교섭대표노동조합이 교섭단위분리에 반대한 사건

반대로, 코레일네트웍스 일반직 노동조합 사건에서는 “일반직과 현업직은 직종의 특성상 근로조건과 고용형태 등에 현격한 차이가 있으므로 단체교섭 시 의제나 우선순위 등이 첨예하게 대립하는 등 이해관계가 충돌할 가능성이 높다. 원고 노동조합은 노사협의회 근로자위원 위촉 대상에서 일반직을 배제하여 일반직 근로자들과 오랜 기간 갈등을 빚어온 점, 현업직 근로자위원으로만 구성된 노사협의회는 참가인 노동조합의 일반직 의제 모집 요구를 여러 차례 거부한 점, 노사협의회는 중앙노동위원회가 이 사건 재심결정을 한 이후인 2022. 1. 28. 개최된 2021년도 3~4분기(통합) 노사협의회에서 처음으로 일반직 의제에

99) 중앙 2022단위14. 서울행정법원 2023. 12. 7. 선고 2023구합51304 교섭단위분리 결정 재심결정 취소 사건에서도 교섭대표노동조합의 교섭단위 분리에 대한 찬성 의견을 이익형량에 반영하였다.



대한 협의 및 의결을 진행한 점, 원고 노동조합은 교섭대표노동조합으로서 현업직의 근로조건에 관한 단체교섭만 진행하였을 뿐 일반직의 근로조건에 관한 단체교섭은 진행한 사실이 없는 점, 원고 노동조합은 참가인 노동조합뿐만 아니라 현업직으로 구성된 소외 노동조합 지부와도 공정대표의무 위반 여부를 둘러싸고 갈등을 겪어 온 점 등을 고려하면, 교섭창구 단일화를 강제하는 것이 오히려 노동조합들 사이의 갈등을 유발하여 교섭비용을 증가시키고 안정적인 노사관계의 형성을 저해할 우려가 있는 것으로 보인다.¹⁰⁰⁾” 라고 판시하였다.

이 사건에서는 교섭대표노동조합이 교섭단위분리에 반대하여 직접 행정소송의 원고로 소제기하였던 사건인데, 극심한 대립과 갈등이 교섭단위 분리의 필요성으로 인정되었다.

마) 검토

교섭창구 단일화에 비추어 예외적인 제도인 교섭단위 분리제도에 관하여, 주관적 사정만을 고려하게 되면 교섭단위 분리 결정 원칙이 당사자의 의사에 의해 침해될 수 있다.

다만, 교섭단위는 원칙적으로 노동조합이나 사용자가 일방적으로 결정할 사항이 아니라 노사가 자율적으로 결정해야 할 사항이라는 점이고, 주관적 의사를 절대적인 요소가 아니라 근로조건과 고용형태 등 객관적 요건에 대한 보완적인 요소로 참고할 수 있는 요소라고 본다.

노동조합법 시행령 제14조의11(교섭단위 결정) 제2항에도 “제1항에

100) 서울행정법원 2022. 5. 20. 선고 2021구합72543 판결(1심 판결 선고 후 확정)



따른 신청을 받은 노동위원회는 해당 사업 또는 사업장의 모든 노동조합과 사용자에게 그 내용을 통지해야 하며, 그 노동조합과 사용자는 노동위원회가 지정하는 기간까지 의견을 제출할 수 있다.” 라고 규정하여, 사업장의 다른 노동조합과 사용자가 의견을 제출하여 노동위원회가 이를 판정에 반영할 수 있는 길을 열어두었다.

3. 교섭창구단일화 절차 유지와 교섭단위 분리의 이익

형량

가) 이익형량을 한 판결

법원은 판매직군 근로자와 다른 직군 근로자 사이¹⁰¹⁾에 “노동조합 상호간 또는 노동조합과 사용자 사이의 갈등, 교섭효율성의 저하, 교섭비용의 증가, 노무관리상의 어려움 등이 초래될 것으로 보이고, 반면 판매직군 근로자만 별도의 교섭단위로 분리함으로써 판매직군 근로자들이 얻을 수 있는 이익이 무엇인지 분명하지 아니하다. 교섭대표노동조합이 판매직군 근로자의 이해관계를 충실히 대변할 수 있을 것으로 보인다. 근로조건과 고용형태에 다소간의 차이가 있다는 이유만으로 교섭단위 분리를 인정할 경우, 개별교섭을 원하는 세부직군과 노동조합 별로 교섭단위가 분리되어 교섭창구 단일화 제도가 형해화될 가능성을 배제할 수 없다.” 는 취지로 “판매직군 근로자만 별도의 교섭단위로 분리함으로써 얻을 수 있는 이익이 교섭창구 단일화 절차를 유지

101) 서울행정법원 2017. 8. 11. 선고 2017구합65074 판결(확정)



함으로써 달성되는 이익보다 더 크다고 볼 수 없다” 고 보았다.

환경미화원과 다른 직종의 공무원 근로자 사이¹⁰²⁾에도 “환경미화원만 별도의 교섭단위로 분리함으로써 달성되는 이익이 교섭창구 단일화 절차를 유지함으로써 달성되는 이익보다 더 크다고 볼 수 없다” 고 보았다. 정규직과 상용직간 교섭창구 단일화 절차 유지와 교섭단위 분리의 이익 형량한 사례¹⁰³⁾도 존재한다.

나) 비교형량을 필수적 요소로 본 판결

서울고등법원은 “교섭단위 분리의 필요성과 교섭창구 단일화 제도의 취지 간의 비교형량 없이 단지 시설관리직원과 법인 직원, 자체직원 간의 근로조건에 차이가 있다는 사정만으로 교섭단위 분리 필요성을 인정하는 것은 위법하다.¹⁰⁴⁾” 라고 하여 교섭단위 분리의 필요성과 교섭창구 단일화 제도의 취지 간의 비교형량이 반드시 필요하다고 판시하였다.

한편, 노동위원회에는 근로조건의 현격한 차이, 고용형태의 차이, 개별교섭관행 등이 모두 부정되었으나, 용역사업의 특성을 고려하여 분리를 인정한 사례도 존재한다.¹⁰⁵⁾ 또한, 도급받은 현장의 근로자들 또한 시설관리 및 미화 등의 동종 업무에 종사하고 있어 다른 현장과 본질적으로 구분되는 근로조건 및 고용형태를 가진다고 볼 수 없다고 전

102) 서울고등법원 2016. 10. 19. 선고 2016누48234 판결(대법원 2017. 2. 23. 선고 2016두58949 심리불속행 기각 판결로 확정되었다)

103) 대전지방법원 2019. 11. 27. 선고 2018구합106851 판결(1심 판결 선고 후 확정되었다)

104) 서울고등법원 2020. 2. 5. 선고 2019누56335 판결(항소기각으로 확정)

105) 서울지방법노동위원회 2013단위37



제하면서도, 용역사업의 특성상 원청업체의 도급조건에 따라 현장별로 세부적인 근로조건이 결정되는 점, 현장 간 근로조건 등을 통일적으로 조정하기 어려울 뿐만 아니라, 현장 간 지리적 분리, 인사교류의 부재 및 타 현장에 대한 이해 부족 등으로 교섭대표노동조합이 소수 노동조합의 이익까지 공정하게 대표하는 것에 현실적인 한계가 있을 수밖에 없는 점 등을 종합적으로 고려하면 교섭단위를 분리하는 것이 바람직하다고 판단하기도 하였다.¹⁰⁶⁾

위와 같이 다수의 판결에서 발견되는 ‘교섭창구단일화 절차 유지와 교섭단위 분리의 비교형량’ 관점의 교섭단위 분리 필요성 판단이 차지하는 비중이 법률상 인정하는 전통적 요소의 판단 이상으로 중요한 판단기준이 될 것으로 보인다. 이러한 상황에서 노동조합법 제29조의3 제2항 또는 노동조합법 시행령에 ‘교섭창구단일화 절차 유지와 교섭단위 분리의 이익형량’을 입법화할 필요성도 존재한다.

4. 교섭대표노조의 공정대표의무 준수여부

가) ‘소수노조의 이익 대변’ 주장에 대한 비판적 견해

교섭창구 단일화 과정에서 발생할 수 있는 불합리함을 시정하고 각 노조 간 이해관계를 조정하는 것은 원칙적으로 공정대표의무 제도가 담당해야 할 영역이다. 헌법이 보장하는 단체교섭권의 본질적 내용이 침해되지 않도록 하기 위한 제도적 장치이고, 교섭대표노조와 사용자

106) 경기지방법노동위원회 2016단위3



가 체결한 단체협약의 효력이 교섭창구 단일화 절차에 참여한 다른 노동조합에게도 미치는 것을 정당화하는 근거에 해당하므로¹⁰⁷⁾, 교섭대표노조는 단체교섭 및 단체협약 체결에 관한 정보를 소수노조에 적절히 제공하고 그 의견을 수렴하여야 한다.¹⁰⁸⁾

공정대표의무에 의해 교섭대표노조는 소수노조를 합리적 이유 없이 차별할 수 없고(노동조합법 제29조의4 제1항), 교섭대표노조가 공정대표의무를 위반한 경우에는 소수노조는 공정대표의무 시정 신청을 통해 구제를 받을 수 있다(노동조합법 제29조의4 제2항). 이러한 공정대표의무의 법적 지위를 고려할 때 공정대표의무로 해결하여야 하는 문제를 교섭단위 분리로 해결하겠다는 것은 각 제도의 독자적인 법체계적 지위를 무시하는 주장이라는 견해도 있을 수 있다.

법원도 “공정대표의무 이행 등의 방법을 통하여 해결이 가능한 것으로 보인다¹⁰⁹⁾”거나, “지회가 공정대표의무를 위반할 경우, 노동조합법 제29조의4에 따라 노동위원회에 시정을 요청하는 방법에 의하여 의무위반을 해소하여야 하고, 이러한 사정만으로 교섭단위 분리의 필요성이 있다고 보기 어렵다.¹¹⁰⁾”, “교섭대표노동조합은 노동조합법 제29조의4에 따라 공정대표의무를 부담하게 되므로 수도권검침원 근로자들의 근로조건이 부당하게 악화될 것으로는 보이지 않는다.¹¹¹⁾”고 판

107) 대법원 2018. 8. 30. 선고 2017다218642 판결

108) 대법원 2020. 10. 29. 선고 2017다263192 판결

109) 서울행정법원 2020. 6. 4. 선고 2019구합81605 판결(1심 판결 선고 후 확정되었다)

110) 서울고등법원 2021. 1. 27. 선고 2020누51732 판결(항소기각 판결로 확정되었다)

111) 서울행정법원 2022. 2. 10. 선고 2020구합66817 판결(1심 판결 선고 후 확정



시하여, 공정대표의무 위반의 경우 원칙적으로는 공정대표의무 위반 시정 요청으로 해결하는 방향을 주문하고 있다.

나) 공정대표의무 위반을 이유로 한 교섭단위분리 인정 여부

독일은 교섭대표노조가 소수노조의 권익 또한 충분히 고려하여 교섭에 임하여야 하고, 그렇지 않을 경우 교섭단위 분리까지 허용할 수 있게 하고 있다. 2017년 연방헌법재판소가 단체협약법 제4a조 제2항에 대해 헌법불합치 판결을 하며 보완적인 입법을 요구함에 따라 지난 2018년 12월에 단서조항을 추가하였다. 사업장의 다수가 속한 노동조합이 체결하여 해당 사업장에 적용되는 단체협약이 소수노동조합 소속 조합원들의 이익을 심각하고(ernsthaft), 효과적(wirksam)으로 반영하지 못하는 경우에는 규범적 부분에 대해 소수노조가 체결한 단체협약의 내용도 적용될 수 있도록 한 것이다.¹¹²⁾

즉, 다수노조가 소수노조의 권리를 제대로 대변하지 않고 공정한 대표를 하지 않는 경우, 소수노조의 예외적 단체교섭권 생성을 허용한 것이다. 우리나라 공정대표의무 규정은 ‘합리적 이유’가 없으면 소수노조에 대한 차별은 금지하나, 사용자 및 교섭대표노조가 교섭대표노조가 공정대표의무를 공정대표의무를 위반하여도 교섭단위 분리와 같은 별도의 단체협약 체결권은 인정하고 있지 않다.

노동위원회가 교섭대표 노동조합과 사용자의 공정대표의무 위반에

되었다)

112) 이승현, “독일 단일단체협약원칙 조항(§ 4a TVG)의 개정 내용과 시사점”, 한국노동연구원, 2022, 59면.



대해 시정명령을 내리더라도, 위반이 확정되기 전까지는 위반행위를 제재할 수 있는 규정이 없다. 다만 노동위원회가 공정대표의무 위반행위에 대해 시정명령이 확정되었음에도 불구하고, 이를 준수하지 않는 경우 3년 이하의 징역 또는 3천만 원 이하의 벌금에 처할 수 있다(노동조합법 제89조). 공정대표의무 위반 시정명령은 확정된 명령을 불이행할 경우 형사처벌 규정을 두고는 있으나, 소송으로 사건이 장기화될 경우 판결 확정시까지 이행을 강제할 수단이 없어서 구제명령의 실효성 확보가 어렵다.¹¹³⁾ 한편, 공정대표의무위반으로 인한 시정명령 위반에 대한 형사처벌 방식이 바람직하지 않은 제재라는 비판도 존재할 수 있다.

다) 교섭단위 분리의 필요성에 공정대표의무 위반 여부를 참 고한 판례

서울행정법원은 “원고(시멘트회사)가 교섭과정도 공유하지 않은 것과 원고 조합원들에게 2019년도 임금협약에 따른 임금인상률과 임금인상분(호급승급분), 여가활동비를 지급하지 않은 것이 공정대표의무 위반을 인정하였다.” 라고 사실을 인정하면서 다만, “교섭대표 노동조합이 기존에 두 차례에 걸쳐 공정대표의무를 위반하였으므로, 이점에서는 교섭단위를 분리하여야 할 필요성이 일정 부분 인정되기는 한다. 그러나 이 사건 지회 소속 근로자만을 별도의 교섭단위로 분리할 경우, 참가인 소속으로 근무하는 다른 근로자들과 같은 업무를 함에도

113) 이명규, “공정대표의무 위반 사례로 본 소수노조 노동3권 보호 방안”, 이슈페이퍼 2020, 18면.



서로 다른 단체협약이 체결될 수 있고, 이로 인해 노동조합 상호간 또는 노동조합과 사용자 사이의 갈등, 교섭 효율성의 저하, 교섭비용 증대, 노무관리의 어려움 등이 초래될 우려가 있다. 따라서 이후 교섭대표 노동조합이 추가적으로 공정대표의무를 위반하지 않는 한, 참가인의 교섭단위를 분리하지 않더라도 이 사건 지회 소속 근로자들의 근로조건이 부당하게 악화될 것으로는 보기에 부족하다(결국 이후에 교섭대표 노동조합이 또다시 공정대표의무를 위반할 경우에는 달리 판단할 여지가 매우 크다는 점을 지적해두는 바이다).” 라고 하여, 교섭단위 분리 결정에까지 나아가지는 않았으나, 공정대표의무 위반이 계속되는 경우에는 교섭단위 분리를 인정할 수 있다는 취지의 판시를 하였다.¹¹⁴⁾

대법원도 광주광역시 호봉제회계직 노동조합 교섭단위 분리사건에서 “교섭대표노동조합이 법령상 부여된 공정대표의무를 준수하지 않았다거나 이를 준수하였음에도 원고 지역 내 호봉제회계직 근로자 또는 피고 보조참가인의 헌법상 단체교섭권의 본질적 내용을 침해하는 등 교섭창구 단일화 제도의 취지에 반하는 결과가 발생하였다고 볼 만한 구체적 사정이 주장·증명된 바도 없다.¹¹⁵⁾” 고 판시하였다. 비록 교섭단

114) 서울행정법원 2022. 11. 25. 선고 2021구합83598 판결(1심 판결 선고 후 확정되었다)

115) 대법원 2022. 12. 16. 선고 2022두53631 판결. 이 판결의 파기환송심인 대전고등법원 2023. 2. 10. 선고 2022누13761 판결도 “교섭대표노동조합이 법령상 부여된 공정대표의무를 준수하지 않았다거나 이를 준수하였음에도 원고 지역 내 E 근로자 또는 피고 보조참가인의 헌법상 단체교섭권의 본질적 내용을 침해하는 등 교섭창구 단일화 제도의 취지에 반하는 결과가 발생하였다고 볼 만한 구체적 사정이 주장·증명된 바도 없다.” 고 판시하여, 교섭단위 분리를 부정하는 취지의 판결을 확정했다.



위 분리를 부정하는 취지의 판시이기는 하나, ‘공정대표의무 위반여부를 주장·증명한다면 교섭단위 분리 필요성에 대한 판단요소가 될 수 있다’는 취지로 해석할 수 있다.

라) 검토

법원은 환경미화원 노동조합 교섭단위 분리 사건에서 “현재 교섭대표노동조합인 전국공무직노동조합이 대표노조로 참가인과 교섭하는 과정에서 원고들 소속 근로자가 교섭위원으로 참여하여 환경미화원 직종의 근로조건 등에 관한 의견을 제시하고 의견을 수렴하는 방법으로 교섭창구 단일화 절차 안에서 원고들 소속 근로자들의 의견이 충분히 반영될 수 있을 것으로 보인다. 실제로 교섭대표노동조합이 2015. 4. 참가인과 2015년도 임금협약을 체결하는 과정에도 원고들의 A, B가 교섭위원으로 참여하였고 그 결과 통상임금의 범위, 근로수당, 퇴직금 등을 정함에 있어 원고들이 주장하는 환경미화원의 특성이 반영되어 임금이 결정된 것으로 보인다.”고 하였다. 즉, 단체교섭 과정에서 소수 노동조합을 동등하게 취급하고 교섭위원에 참여시키는 등 공정대표의무를 절차적으로 적정하게 이행한 경우에는 교섭단위 분리의 필요성이 낮게 평가된다.

한편, 코레일네트웍스 일반직 노동조합 교섭단위분리 사건에서는 “원고 노동조합(교섭대표노동조합)은 노사협의회 근로자위원 위촉 대상에서 일반직을 배제하여 일반직 근로자들과 오랜 기간 갈등을 빚어온 점, 현업직 근로자위원으로만 구성된 노사협의회는 참가인 노동조합의 일반직 의제 모집 요구를 여러 차례 거부한 점, 노사협의회는 중



양노동위원회가 이 사건 재심결정을 한 이후인 2022. 1. 28. 개최된 2021년도 3~4분기(통합) 노사협의회에서 처음으로 일반직 의제에 대한 협의 및 의결을 진행한 점, 원고 노동조합은 교섭대표노동조합으로서 현업직의 근로조건에 관한 단체교섭만 진행하였을 뿐 일반직의 근로조건에 관한 단체교섭은 진행한 사실이 없는 점, 원고 노동조합은 참가인 노동조합뿐만 아니라 현업직으로 구성된 소외 노동조합 지부와도 공정대표의무 위반 여부를 둘러싸고 갈등을 겪어 온 점 등을 고려하면, 교섭창구 단일화를 강제하는 것이 오히려 노동조합들 사이의 갈등을 유발하여 교섭비용을 증가시키고 안정적인 노사관계의 형성을 저해할 우려가 있는 것으로 보인다.¹¹⁶⁾” 고 판시하였고, 교섭단위 분리의 필요성을 인정하는 취지로 판결하였다. 금호타이어 사무직노조 사건에서도 “생산직 근로자위원으로만 구성된 노사협의회는 참가인 노동조합의 사무직 참여 요구를 여러 차례 거부한 사실” 을 인정하고 교섭단위 분리의 필요성을 인정하였다.¹¹⁷⁾

교섭대표노동조합의 공정대표의무 위반이 발생하였거나, 공정대표의무 위반 여부를 둘러싸고 갈등이 존재하는 경우에는 교섭단위 분리의 필요성을 상대적으로 높게 평가할 필요가 있다. 그리고 ‘공정대표의무 위반시 교섭단위 분리 필요성 인정’ 판단기준은 해결할 필요가 있다.

116) 서울행정법원 2022. 5. 20. 선고 2021구합72543 판결(확정)

117) 서울행정법원 2023. 12. 7. 선고 2023구합51304 판결(확정)



제3절 사무직 노동조합 교섭단위 분리 경향

1. 사무직 노동조합 교섭단위 분리 사례의 증가

2020년 들어 MZ세대를 주축으로 한 사무직 노동조합 출범이 이어지고 있다. SK하이닉스 2018년 9월, 대우전자 2018년 3월, 삼성전자 2019년 11월, LG전자 2021년 2월, 금호타이어 2021년 4월, 현대차그룹 2021년 4월, 서울교통공사 2021년 8월, 부산관광공사 2021년 11월, LG에너지솔루션 2022년 2월, LS일렉트릭 2022년 2월에 각 설립하였다.¹¹⁸⁾ 사무직 노조들은 생산직 중심인 기존 노조가 사무직 직군의 목소리를 충분히 반영하지 않고 공정하지 않다는 문제의식에서 출발했다.

새로 출범한 노동조합들은 교섭단위분리를 희망하고 있다. 코레일네트웍스, LG전자, 금호타이어 각 사무직 노조의 교섭단위 분리신청 사건에 대해 노동위원회와 법원은 아래와 같은 이유로 코레일네트웍스¹¹⁹⁾, 금호타이어 사무직 노조¹²⁰⁾, 현대엘리베이터 사무직 노동조합¹²¹⁾의 교섭단위 분리신청은 인용한 반면, 대우전자 사무직노조¹²²⁾, LG전자 사무직 노조¹²³⁾의 교섭단위 분리신청은 기각했다.

코레일네트웍스 교섭단위 분리신청 사건에서는 (1)현격한 근로조건의 차이가 일반직(사무직, 연구직)과 현업직(역무, 주차, 배송, 운전, 상담

118) 시사저널 2023. 2. 20.자 기사 “금호타이어 사무직 노조 교섭권 인정 ··· LG전자·현대차에 영향 줄까”

119) 서울2021단위2, 중앙2021단위13, 서울행정법원 2021구합72543(확정)

120) 전남2022단위2, 중앙2022단위14, 서울행정법원 2023구합51304(확정)

121) 중앙2023단위8

122) 전남2019단위25 인용 결정, 중앙2019단위20 초심취소 결정

123) 서울2021단위5, 중앙2021단위14



등) 간에 존재하고, (2)고용형태는 현업직과 일반직 간 채용절차, 정년, 인사교류 등을 통한 고용형태의 차이가 있으며, (3)별도의 교섭 관행은 없으나, (4)현업직으로만 구성된 다른 노동조합이 일반직의 이해관계를 충실히 대변하리라고 기대하기는 어려워 교섭창구 단일화 절차 유지보다 교섭단위 분리의 필요성이 더 크게 존재한다고 보았다.

금호타이어 교섭단위 분리신청 사건 역시 (1)현격한 근로조건의 차이가 사무직(일반직)과 생산직(기능직) 간에 존재하고, (2)채용절차, 정년, 인사교류 등 고용형태 차이가 존재하며, (3)별도의 교섭 관행은 부재하지만 (4)교섭창구 단일화 절차 유지보다 교섭단위 분리의 필요성을 인정하였다.

한편, LG전자 교섭단위 분리신청 사건은 (1)사무직과 기능직 사이의 현격한 근로조건의 차이를 인정하기 어렵고, (2)고용형태상 채용방식, 교육훈련 등에서의 차이가 본질적이지 않으며, (3)별도의 교섭 관행이 존재하지 않고, (4)교섭창구 단일화 절차 유지에 비해 교섭단위 분리의 필요성을 부정하였다.

2. 금호타이어 사무직노동조합 사례

가) 사건개요¹²⁴⁾

금호타이어 주식회사의 상시 근로자 약 5,200명의 종사자들의 직군

124) 중앙 2022단위14 금호타이어 주식회사 교섭단위 분리 결정 재심신청사건 및 서울행정법원 2023. 12. 7. 선고 2023구합51304 판결(확정)에서 인정된 사실관계 및 판단이다.



은 ‘생산직’과 ‘사무직’으로 구분되고, 생산직 3,877명, 사무직 1398명이 근무하고 있다. 금호타이어 주식회사에는 전국금속노동조합 금호타이어지회 소속 근로자 약 3,063명이 가입하였다. 금호타이어 사무직 노동조합은 2021. 4. 2. 설립되어 금호타이어 주식회사에 종사하는 사무직 근로자를 조직대상으로 하여 설립되어 조합원 약 227명인 기업단위 노동조합이다¹²⁵⁾.

나) 현격한 근로조건의 차이

회사 내 생산직과 사무직은 아래와 같이 직군별로 담당 업무 및 근무장소가 명확히 구분되고, 근무형태와 직위·직급체계, 임금의 구조와 지급체계뿐만 아니라, 연차휴가 보상방식, 복리후생 등 핵심적인 근로조건에 있어 현격한 차이가 존재하고, 그 차이는 일반적인 직군 분화에 따른 업무의 고유한 특성에서 비롯한 정도를 넘어서 본질적 기초를 달리한다고 판단하였다.

구분	생산직	사무직
근로자 수	약 3,877명 (전체 근로자의 73.4%)	약 1,398명 (전체 근로자의 26.5%)
인사관리 규정	• 단체협약 • 생산직 취업규칙	일반직 취업규칙
업무내용	제조/제조기술/설비/안전환경/QA 등	인사/연구기획(R&D)/영업/영업기획/마케팅/물류기획/회계/상품개발 등
근무장소	광주/곡성/평택 타이어공장	3개 공장 및 본사, 연구소
직급체계	사원-(현장관리자)-반장-주임-기감-기장	• 사원-대리-과장-책임 • 연구원-전임연구원-선임연구원-책임연구원
근무형태	교대제 근무	주간 근무

125) 이 사건 중앙노동위원회 재심 결정일 기준.



	- 주간조 : 08:30 - 17:30 - 교대조 : 4조3교대 원칙 (오전조, 오후조, 심야조) - 교대조 : 2조 2교대	(시업 08:30 - 종업 17:30)
근로시간	1일 8시간 / 1주 40시간 월 소정근로시간 209시간 ※ 통상일당을 산정하는 월 소정근로시간은 220시간으로 함 (단체협약 제47조제3항)	월 소정근로시간 209시간
승진체계	각 공정파트에서 자체적으로 결정(승격)	인사평가 및 승격심사제도 적용
임금인상 적용 기간	호봉제	연봉제(포괄임금제) *2021년부터 '성과연봉제'
임금구성 항목	- 기본일당급(기본일당 기준) - 유급 기본급(통상일당 기준) - 연장·휴일·야간근로수당 - 기타수당 : 가족수당, 근속수당, 안전수당, 생산장려수당, 야간교대수당, 맞교대수당 - 상여금	- 기본급 - 고정연장근로수당(576시간) - 상여금 *직무의 차이와 무관한 '근속수당, 가족수당' 도 미적용
통상임금	호봉표(임금테이블) 기준	기본급 기준
상여금	지급총액의 년 800% (월50% x 12개월, 설 100%, 추석100%) (단체협약 제50조)	연봉을 기초로 산정한 월급여의 년 750% (취업규칙 제48조)
임금피크제	해당 없음	시행 (일반직 취업규칙 제54조)
임금피크제	해당 없음	시행 (일반직 취업규칙 제54조)
정년	만 60세 연말 (단체협약 제27조)	만 60세 생월 말일 (일반직 취업규칙 제53조)
휴직	일신상의 사유 등 6개항 (단체협약 제29조)	회사의 사정 등 6개항 (일반직 취업규칙 제37조)
징계	징계위원회 (단체협약 제33조)	상벌위원회(인사위원회) (일반직 취업규칙 제64조)
승진체계	각 공정파트에서 자체적으로 결정	인사평가 및 승격심사제도 적용



		정	
퇴 직 금	공통	법정 퇴직금 지급	
	차이	장기근속 퇴직자 우대 금액 지급 (단체협약 제60조) ※5~9년 : 1개월분, 10~14년 : 1.5개월 분, 15~19년 : 2.5개월 분, 20~24년 : 5개월 분, 25~29년 : 6.5개월 분, 30년 이상 : 7개월 분	임금피크제 실시 시점 기준 퇴직금 정산완료 및 실시 이후 1년 단위 퇴직금 정산 (일반직 취업규칙 제54조)
연차사용 축진제 시행 여부		해당 없음	시행
연차수당 지급 여부		통상임금 150% 지급	미지급
유 급 휴 일	공통	법적공휴일 적용	
	차이	노조창립일 (단체협약 제66조)	해당 없음
복리후생		무주택자 융자(단체협약 제105조), 퇴직금 중간정산 시행	해당 없음 (2023. 1.부터 일반직 적용)

[표4 금호타이어 사무직노동조합 사건의 근로조건 차이]

다) 고용형태의 차이

아래와 같이 생산직과 사무직은 직군별로 인력관리의 주체 및 방식, 기본적인 채용조건 및 세부 절차, 수습기간의 운용, 정년의 기산 등 상당 수준의 인사노무관리 제도가 상이하고, 여기에 직군 간 인사교류의 가능성이 매우 희박한 점까지 보태어 보면, 별도의 교섭단위를 분리할 필요성을 판단함에 있어 사무직과 생산직 사이에 유의미한 고용형태의 차이가 존재한다고 봄이 타당하다.



구분	생산직	사무직
고용형태	정규직	정규직
	정규직 : 통상 ‘기간의 정함이 없는 근로자’	
계약직 고용관행	단기 계약직 고용 없음 ※ 2022. 1. 21. 노사합의로 비정규직(파견직) 전원 정규직 고용	필요시 단기 계약직 고용
채용방법 (채용절차)	공개채용, 수시채용, 직업훈련생 모집 운영 (서류전형 - 면접전형 - 합숙교육)	공개채용, 수시채용 (서류전형 - 인적성 검사 - 면접전형 - 채용 검진) ※ 합숙교육과 직업훈련생 모집 없음
채용요건 (지원자격)	① 기능직급 : 초대졸 이상(전 공, 자격 우대) ② 생산직급 : 학력무관(자격 우대)	관련 전공자 학사 이상 관련 자격, 경력 우대
직급체계	사원-(현장관리자)-반장-주임- 기감-기장	• 사원-대리-과장-책임 • 연구원-전임연구원-선임연 구원-책임연구원
담당부서	생산기술본부 소속 노사기획팀, 노사협력팀 담당	경영기획본부 소속 HR팀 담당
정원관리 / 인력관리	• 생산관리팀에서 주 단위 공 정별 필요 인원(TO), 현재 인 원(PO) 확인 • 고용안정 노사공동발전위원 회에서 TO/PO 관리 및 신규채 용 결정	HR팀에서 결정
정년	만 60세 연말	만 60세 생월말
수습	3개월 (취업규칙 제8조)	3개월 (일반직 취업규칙 제9조)
시용 (채용공고문)	‘3개월 시용기간의 근무평가 결과에 따라 정규직 전환’	‘생산공정 1개월 합숙교육, 현장실습 2개월 출퇴근 교육 을 하되,’ ‘직업훈련 수료 후 평가결과 성적 우수자에 한하여 정규직 채용 예정’
인사교류	생산→사무(별정, ○)	사무→생산(×)

[표5 금호타이어 사무직노동조합 사건의 고용형태 차이]



라) 교섭관행

사무직으로만 구성된 참가인 노동조합이 2021. 4. 2. 신설되어 별도의 교섭 관행이 형성될 시간적인 여유가 없었고, 별도의 교섭 관행이 형성되지 않았다는 사정만으로 교섭단위 분리의 필요성을 부정할 수는 없다고 보았다.

마) 교섭창구 단일화 절차 유지와 교섭단위 분리의 이익형량

노동조합별로 소속직종이 명확히 구분되어 있고 인사교류나 혼재가능성이 없는 점, 생산직으로만 구성된 다른 노동조합은 사무직에 대한 이해도가 낮아 단체교섭 과정에서 사무직의 입장을 적극적으로 대변하는 데 한계가 있는 점, 교섭창구 단일화를 강제하는 것이 오히려 노동조합들 사이의 갈등을 유발하여 교섭비용을 증가시키고 안정적인 노사관계의 형성을 저해할 우려가 있는 점, 별도 교섭단위로 분리하더라도 교섭 효율성의 저하나 교섭비용의 증가는 상대적으로 크지 않을 것으로 보이는 점, 교섭대표노동조합이 전남지방노동위원회에 교섭단위 분리결정에 찬성한다는 취지의 의견서를 제출한 점 등을 종합하여, 원고회사 교섭단위에서 사무직을 별도의 교섭단위로 분리할 필요성이 인정된다고 보았다.

바) 시사점

최근 대법원 판결은 임금체계 등의 형식적인 차이에만 주목할 것이 아니라 실질적인 근로의 내용·조건 등을 면밀히 살펴 근로조건의 통일적·합리적 형성의 관점에서 교섭단위 분리 여부를 신중히 판단해야



함을 명시했다. 금호타이어 사건에서는 임금체계, 임금구성항목, 직급 체계, 근무형태, 통상임금, 상여금, 임금피크제, 정년, 휴직, 징계, 승진 체계, 퇴직금, 연차사용촉진제 시행여부, 연차미사용수당 지급여부, 근로창립일 휴일여부, 복리 등을 종합적으로 검토하여 근로조건의 현격한 차이를 인정했다.¹²⁶⁾

사무직 노동조합은 기존 노동조합과의 관계에서 고용형태 그 자체로는 큰 차이를 주장하기 어려웠다. 사무직 노동조합과 기존 노동조합 구성원들 대부분 정규직이거나 무기계약직으로 실질적으로 기한의 정함이 없는 고용형태를 지니고 있기 때문이다. 그런데 최근 금호타이어 사무직노조 사건 등에서 생산직과 사무직은 직군별로 인력관리의 주체 및 방식, 기본적인 채용조건 및 세부 절차, 수습기간의 운용, 정년의 기산 등 상당 수준의 인사노무관리제도가 상이하고, 여기에 직군 간 인사교류의 가능성이 매우 희박하다는 점을 종합하면, 유의미한 고용형태의 차이가 있다고 보았다.

한편, 신설 노동조합인 사무직 노동조합에게 교섭 관행을 찾아보기는 어렵다. 법원도 이를 고려하여 별도의 교섭 관행이 형성될 시간적인 여유가 없었던 점에 기인한 것으로 보고, 별도의 교섭 관행이 형성되지 않았다는 사정만으로 교섭단위 분리의 필요성을 부정할 수는 없다고 판단했다.

특히, 이 사건은 “교섭대표노동조합은 이 사건 노동조합이 초·재심을 통하여 교섭단위분리를 주장하는 상황에서 교섭단위 분리 결정에

126) 대법원 2022. 12. 15. 선고 2022두53716 판결



찬성한다” 는 점이 교섭단위 분리 필요성을 인정하는데 중요한 역할을 하였다.



제4장 교섭단위 분리·통합의 절차

제1절 교섭단위 분리·통합 신청 시기

1. 노동조합법령 규정 및 취지

교섭단위 분리·통합 신청은 사용자가 교섭요구 사실을 공고하기 이전에 하거나 이미 사용자가 교섭요구 사실을 공고하는 등 교섭창구 단일화 절차가 진행 중인 경우에는 교섭 대표노동조합이 결정된 날 이후에 하여야 한다(노동조합법 시행령 제14조의11 제1항). 즉, 교섭단위 분리 결정 신청 가능시기는 (1)교섭요구사실 공고 이전 시기, (2)교섭창구단일화 기간(교섭요구사실공고 후 ~ 교섭대표노조 결정 전), (3)교섭대표노조 결정 이후 시기 중 (1)과 (3)의 기간에 가능하고, (2)의 기간 중에는 가능하지 않다.

위 규정의 취지는 교섭창구 단일화 절차 진행기간에 교섭단위 분리 결정 신청을 허용하면 교섭단위 분리결정 결과에 따라 교섭대표노동조합이 달라지는 등 혼란이 예상되므로 교섭창구단일화 기간을 제외한 기간에 신청하도록 하였다.¹²⁷⁾ 교섭단위 분리 신청은 사용자 또는 노동조합 일방 또는 쌍방이 함께 신청할 수 있다(노동조합법 제29조의3 제2항). 이 경우 반드시 분리 대상 교섭단위만을 조직대상으로 하는 노동조합만이 분리 신청할 수 있는 것도 아니다.

127) 이승욱, 교섭단위분리제도에 관한 연구, 중앙노동위원회, 2010, 106면.



2. 교섭단위 분리신청과 교섭창구 단일화 절차정지

노동위원회의 교섭단위 분리 결정 이전에 노동조합이 사용자에게 교섭을 요구한 때에는 노동위원회의 결정이 있을 때까지 교섭요구 사실의 공고 등 교섭창구 단일화 절차의 진행이 정지된다(노동조합법 시행령 제14조의11 제5항).

이와 같은 교섭단위 분리 신청 기간 규정은 그 취지에도 불구하고 실제 적용 과정에서는 적절치 않거나 의아한 부분이 발생한다.¹²⁸⁾ 이때 결정이 있을 때까지란 사용자가 노동위원회의 결정서를 송달받은 날을 의미한다. 이 경우 사용자는 노동위원회의 결정이 있을 때까지 교섭창구 단일화를 위한 절차를 진행해서는 아니 되며, 노동위원회의 교섭단위 분리 결정 이후에 교섭요구 사실에 대한 공고 등 교섭창구 단일화 절차를 진행하여야 한다.

3. 교섭요구사실 공고 후 교섭단위분리결정을 신청한 사례

실제로 노동위원회에서는 교섭요구사실 공고 후 교섭단위분리결정을 신청한 사례가 있었다. 2022. 1. 12. 교섭요구사실을 공고하였고, 사무직노동조합이 2022. 1. 17. 교섭단위 분리 결정을 신청한 사건이다.

교섭단위 분리결정 신청 노동조합은 “이 사건 사용자가 2022. 1.

128) 오세웅, 교섭단위 분리 절차상 몇가지 쟁점에 관한 연구, 영남법학 제55호 2022. 61면.



12. 행한 교섭요구 사실 공고를 모르고 있다가 2022. 1. 17. 교섭단위 분리 결정 신청을 한 이후인 2022. 1. 26.에야 비로소 인지하였다.”, “이 사건 사용자가 행한 2022. 1. 12. 교섭요구 사실 공고는 효력을 인정할 수 없어 이 사건 사용자가 교섭요구 사실을 공고하기 전에 교섭단위 분리결정신청(2022. 1. 17.)하였다고 볼 수 있으므로 이는 각하요건에 해당하지 않는다”고 주장하였다.

그러나 전남지방노동위원회는 “이 사건 사용자가 2022. 1. 12. 교섭요구사실을 공고하였고, 이 사건 노동조합이 2022. 1. 17. 교섭단위 분리결정을 신청한 사실이 확인되므로 이 사건 교섭단위 분리결정신청은 노동위원회규칙 제134조(각하)제4호에서 규정하고 있는 각하요건에 해당된다고 판단된다”는 이유로, “신청 노동조합의 교섭단위 분리 결정 신청을 각하한다.”는 주문으로 각하 결정하였다.¹²⁹⁾

제2절 교섭단위 분리·통합의 신청인 적격 문제

1. 단수노조의 경우

가) 노동조합법 시행령의 규정 및 취지

노동조합법 시행령 제14조의11 제1항 제1호는 노동조합 또는 사용자가 교섭단위 분리·통합결정을 신청할 수 있는 시기를 ‘사용자가 노동조합으로부터 최초 교섭요구를 받고 시행령 제14조의3에서 정한 바에 따라 그 사실을 사업장 게시판 등에 공고하기 전까지’로 제한하고

129) 전남지방노동위원회 2022단위1 결정



있다. 노동조합법 시행령 제14조의11은 교섭요구를 받은 사용자는 교섭요구 사실 공고 전에 교섭단위분리를 신청할 수 있다고 규정하고 있다. 즉, 복수노조 사업장인지 여부와 관계없이, 교섭요구를 받기만 하면 교섭단위 분리결정을 신청할 수 있도록 법에서 규정하고 있는 것이다.

그런데 노동조합이 처음 설립되어 사용자에게 교섭요구를 하는 경우에 사용자는 자신의 사업장이 복수노조 사업장인지 여부를 알 수 없는 것이 일반적이고, 노동조합으로부터의 교섭 요구가 처음 있었던 사업장은 단수노조 사업장의 가능성이 높는데, 이러한 경우에도 교섭단위 분리 결정신청이 절차상 유지될 수 있는지 문제된다.

나) 단수노조의 신청인 적격을 인정하자는 견해

단수노조 사업장인 경우에도, 노동조합법 제29조 제1항, 시행령 제14조의2 제1항에 따라, 노동조합이 아무 때나 교섭을 요구할 수 있는 것이 아니고 단체협약 유효기간 만료일 3개월 전부터 교섭을 요구할 수 있고, 교섭요구를 받은 사용자는 시행령 제14조의3에 따라 교섭요구사실을 공고하여야 한다.

만약 복수노조 사업장의 경우에만 교섭단위분리가 인정이 된다면, 단수노조 사업장의 경우 사용자가 교섭요구사실을 공고하기 전에도 교섭단위분리가 되지 않지만 교섭창구단일화 절차를 끝낸 이후에도 교섭단위분리가 인정되지 않는다. 대법원 판례에 따르면 단수노조 사업장의 경우에 교섭창구단일화 절차를 거친다고 하더라도 교섭대표노조가



아니므로¹³⁰⁾, 시행령 제14조의11 제1항 제2호에서 정하는 요건을 충족하지 못하기 때문이다. 위와 같은 취지에서 교섭단위 분리제도를 도입하면서 단수노조 사업장의 경우를 배제하고 있지 않은 것으로 보는 견해가 있다.¹³¹⁾

다) 검토

대법원은 “하나의 사업 또는 사업장 단위에서 유일하게 존재하는 노동조합이 형식적으로 노동조합 및 노동관계조정법과 그 시행령이 정한 교섭창구 단일화 절차를 거친 경우, 교섭대표노동조합의 지위를 취득하는지” 여부가 문제된 사건에서, “교섭창구 단일화 제도의 취지 내지 목적, 교섭창구 단일화 제도의 체계 내지 관련 규정의 내용, 교섭대표노동조합의 개념 등을 종합하여 보면, 하나의 사업 또는 사업장 단위에서 유일하게 존재하는 노동조합은, 설령 노동조합법 및 그 시행령이 정한 절차를 형식적으로 거쳤다고 하더라도, 교섭대표노동조합의 지위를 취득할 수 없다고 해석함이 타당하다.” 고 판시하였다.¹³²⁾

이 판결은 비록 교섭대표노동조합의 지위에 관한 판결이나, 해당 노동조합 이외의 노동조합이 존재하지 않아 다른 노동조합의 의사를 반영할 만한 여지가 처음부터 전혀 없었던 경우에는 이러한 교섭단위 분리·통합의 고유한 의의를 찾기 어려운 점에 참고가 될 수 있다고 보인다.

130) 대법원 2017. 10. 31. 선고 2016두36956 판결

131) 오세웅, 교섭단위 분리 절차상 몇가지 쟁점에 관한 연구, 영남법학 제55호 2022. 54-55면.

132) 대법원 2017. 10. 31. 선고 2016두36956 판결



2. 산별노조와 신청인적격

가) 산별노조의 지부·지회

산별노조의 지부나 분회가 교섭단위 분리·통합 신청권을 보유하는지 여부가 문제된다. 노동조합법에서 교섭단위 분리·통합 단위를 ‘하나의 사업 또는 사업장’ 단위로 규정하고 있기 때문에, 산별노조가 사업장 단위로 신청권을 보유하는지가 문제 된다는 의미다. 이는 지부나 지회를 노동조합법상 노조로 볼 수 있느냐의 문제와 연결된다.

대법원 판례는 “산업별 노동조합의 지회 등이 독자적으로 단체교섭을 진행하고 단체협약을 체결하지는 못하더라도, 법인 아닌 사단의 실질을 가지고 있어 기업별 노동조합과 유사한 근로자단체로서 독립성이 인정되는 경우에, 지회 등은 스스로 고유한 사항에 관하여 산업별 노동조합과 독립하여 의사를 결정할 수 있는 능력을 가지고 있다. 의사결정 능력을 갖춘 이상, 지회 등은 소속 근로자로 구성된 총회에 의한 자주적·민주적인 결의를 거쳐 지회 등의 목적 및 조직을 선택하고 변경할 수 있으며, 나아가 단결권의 행사 차원에서 정관이나 규약 개정 등을 통하여 단체의 목적에 근로조건의 유지·개선 기타 근로자의 경제적·사회적 지위의 향상을 추가함으로써 노동조합의 실체를 갖추고 활동할 수 있다.” 고 보고 있다.¹³³⁾

산별노조의 지부나 분회는 대체로 사업장 단위로 구성되어 있다는 점을 고려해 봐야 할 것이다. 교섭단위 분리·통합이 필요한 경우는

133) 대법원 2016. 2. 19. 선고 2012다96120



당연히 산별노조 지부나 지회에서도 다양하게 발생할 가능성이 있다. 따라서 만약 해당 지부나 분회가 설립신고를 마치고 독자적인 단체교섭권을 보유한 상황이라면, 교섭단위 분리 신청권자에서 굳이 배제할 근거는 없는 것으로 보인다.

나) 조직형태를 같이하는 산업별 노동조합과 산하 지부의 신청인적격

복수노조제도는 교섭단위인 하나의 사업 또는 사업장에서 서로 대항 관계에 있는 복수 노동조합의 존재를 전제로 적용되는 제도이다.

실제로 중앙노동위원회는 조직형태를 같이하는 산업별 노동조합과 산하 지부는 그 산하 지부가 노동조합 설립 신고증을 교부받았더라도 복수 노동조합으로 볼 수 없어 교섭단위에 복수 노동조합이 존재하지 않음에도 행한 교섭단위 분리신청은 신청 내용이 법령상 실현할 수 없는 신청으로 보아 각하 판정한 사례도 존재한다.¹³⁴⁾

3. 사용자의 신청인적격

가) 문제의 제기

노동조합법 제29조의 3 제2항은 “제1항에도 불구하고 하나의 사업 또는 사업장에서 현격한 근로조건의 차이, 고용형태, 교섭 관행 등을 고려하여 교섭단위를 분리하거나 분리된 교섭단위를 통합할 필요가 있

134) 중앙노동위원회 2021단위21 결정



다고 인정되는 경우에 노동위원회는 노동관계 당사자의 양쪽 또는 어느 한쪽의 신청을 받아 교섭단위를 분리하거나 분리된 교섭단위를 통합하는 결정을 할 수 있다.”고 규정하여 교섭단위 분리는 노동관계 당사자 어느 한쪽이라도 신청할 수 있다.

즉, 사용자도 교섭단위 분리 신청을 할 수 있다는 의미이다. 그런데 사용자가 교섭단위 분리신청의 주체가 되는 것이 입법적으로 타당한지 여부에 문제를 제기하는 의견이 존재한다.

나) 견해 대립

교섭단위 분리신청 권한을 사용자에게 준 것은 근로자와 노동조합의 대표자에게만 교섭권을 부여한 헌법의 취지에 반한다는 견해가 있다. 또한, 특정노조에 우호적인 처우나 배제를 위한 수단 등 부당노동행위의 하나로 사용될 가능성이 있어 신청권자를 노동조합으로 한정하거나 노사 간 합의를 통해 함께 신청하는 방안을 검토할 필요가 존재한다.¹³⁵⁾ 사용자가 부당노동행위 의사를 가지고 소수노조에 대한 교섭단위 분리신청을 할 경우 오히려 소수노조의 보호에 역행할 수 있으므로 입법적으로는 교섭단위 분리신청은 노동관계의 양당사자 또는 노동조합에게만 허용하는 것으로 해결하는 것이 바람직하다는 견해도 있다.¹³⁶⁾

135) 방준식, “교섭단위분리제도의 실제적 운영과 법적 과제 - 부산지방법노동위원회 2015.6.17, 2015단위19 현대중공업 교섭단위 분리결정 -”, 노동법포럼 제20호, 2017, 191면, 197-198면.

136) 이정현, “교섭단위 결정 법리에 관한 연구”, 고려대학교 대학원, 2018, 210면.



특히 노동계에서는 “특정 노동조합에 대한 배타적 교섭을 목적으로 이루어지는 경우일 가능성이 크며 사용자가 조직개편을 단행한 후 개편된 조직의 경계선을 따라 교섭단위를 분리할 것을 요구할 가능성도 있다. 또한 이는 사업 단위로 창구를 단일화하는 것을 넘어 사업장 하부단위로 교섭단위를 분리하는 효과를 지닌다. 이는 노동자를 개별화하고 파편화 하는 형식을 통해 노동자계급 내부의 차이를 고착화하는 결과를 초래할 수 있다” 라는 비판을 제기하고 있다.¹³⁷⁾

한편, 교섭단위 분리결정 판단은 사용자의 의사에 영향을 받는 것이 아니라고 보는 견해도 존재한다. 노동위원회가 교섭창구단일화제도의 취지, 교섭단위 분리결정 요소들과 필요성 등을 고려하여 결정하는 구조이고, 사용자의 신청권을 추측만으로 제한할 수는 없다는 견해이다.¹³⁸⁾

다) 검토

교섭단위 분리·통합제도를 포함한 교섭창구단일화제도는 궁극적으로 대등성 확보를 통한 집단적 자치를 목적으로 한 단체교섭권의 실질적 보장하기 위한 제도이다. 사용자의 신청을 받더라도, 노동위원회의 전속결정사항으로서, 노동관계 당사자의 양쪽 또는 어느 한 쪽의 신청을 받아 교섭단위를 분리·통합하는 결정을 할 수 있다.

또한, 교섭단위 분리 사례상 사용자가 먼저 하는 교섭단위 분리·통

137) 노동자운동연구소 복수노조 연구팀, “사업장 단위 복수노조 시행, 어떻게 대응할 것인가” 민주노총, 2010.

138) 심요섭, “교섭단위 분리 제도의 법적 쟁점”, 노동법포럼 제23호, 2018, 284면.



합 신청은 그 사례가 많지 않고, 그 사유도 회사합병이나 기관통합 등에 따른 현격한 근로조건의 차이 등으로 인한 것이었다.

증명책임 문제에서, 대법원은 최근 “교섭단위의 분리를 인정할 수 있는 예외적인 경우에 대해서는 분리를 주장하는 측이 그에 관한 구체적 사정을 주장·증명하여야 한다.” 라고 명시적으로 판단하였다.¹³⁹⁾ 따라서 사용자에게 신청권을 인정하더라도 분리를 주장하는 사용자에게 증명책임을 부담시키는 법리는 사용자의 신청에 대한 보완적인 역할을 할 수 있다.

따라서 사용자를 교섭단위 분리·통합신청 주체에서 제외하는 것은 타당하지 않고 본다.

제3절 당사자 간 합의에 따른 교섭단위 분리·통합 가능 여부

1. 문제의 제기

노동조합법 제29조의 3 제1항은 교섭단위를 하나의 사업 또는 사업장으로 규정하고 있으면서 그 예외를 한정적으로 노동위원회 교섭단위 분리·통합 결정이 나온 경우만 인정하고 있다. 노동위원회의 관여 없이 당사자 간 합의로 교섭단위를 분리·통합하는 것이 인정되는지, 즉 임의분리·통합 가능 여부도 문제된다. 교섭단위 분리·통합제도가 노

139) 대법원 2022. 12. 15. 선고 2022두53716 판결



사자치를 기초 가치로 둔 것인지, 교섭창구 단일화를 가치로 둔 것인지 여부와도 관련이 있다.

2. 견해 대립

가) 긍정설

이를 긍정하는 견해는 노동법의 최고이념인 노사자율 원칙은 존중되어야 하고, 교섭창구단일화는 복수노조 상황에서 노사관계의 안정을 도모하기 위한 제도이므로 모든 노동조합과 사용자가 합의한 경우 노동위원회의 결정에 영향을 받지 않고 자율적 교섭단위 분리결정이 가능하다는 견해이다.¹⁴⁰⁾

한편, 사용자가 교섭단위 분리신청을 할 경우 실제 교섭단위 필요성을 근거로 하지 않고 특정 노동조합에 대한 우호적 처우나 배제를 위한 수단으로 교섭단위 분리 제도를 악용할 소지나 그로 인한 부당노동행위 가능성이 있다는 점도 제시된다.¹⁴¹⁾

나) 부정설

교섭단위 분리는 교섭대표노조를 통한 통합적 구축을 회피할 수 있도록 함으로써, 노조 상호간의 조직통합을 유도하여 노사 대등성을 구현하려는 의도에도 반하는 형상을 초래할 수 있고, 개별교섭을 통해

140) 김기덕, “복수노조 관련 노동조합법의 각종 법률상 문제점 및 개선방향”, 한국노총 정책토론회 자료집(현행 복수노조 교섭창구 단일화 제도의 문제점과 개선방향), 2011, 60면.

141) 조상균, “개정노동조합법상 ‘교섭창구단일화 방안’을 둘러싼 문제”, 노동법논총 제18집, 한국비교노동법학회, 2010, 178면.



노사자치를 추구하는 길은 얼마든지 열려 있으므로, 자율적 교섭단위 분리는 인정되지 않는다고 봄이 상당하다고 한다.¹⁴²⁾ 노사 간 합의가 존재하더라도 노동위원회의 결정이 있을 때 비로소 교섭단위 분리가 인정된다고 주장한다.

교섭단위 분리는 곧 교섭단위 축소이고 노동조합 입장에서는 교섭력 약화의 위험이 있어 예외적인 허용이 필요하다.¹⁴³⁾ 사용자가 자신의 권한을 이용한 노조에 대한 부당노동행위 가능성은 비단 교섭단위 분리 신청권 외에 다른 권한에서도 존재한다고 보아야 하고, 부당노동행위 발생 시 부당노동행위 구제제도 등을 통해 규율하면 되므로 이는 문제가 되지 않는다고 보는 견해도 존재한다.¹⁴⁴⁾

예컨대, A항공사에 B노조와 조종사를 조직대상으로 하는 C노조가 있는 경우, A사와 B노조 또는 B노조의 신청에 의한 노동위원회의 결정으로 교섭단위 분리가 가능하며, 만약 C노조 외에 또 다른 D조종사노조가 있는 경우 C와 D노조는 교섭창구단일화절차를 거쳐야 하는 것이다.¹⁴⁵⁾

142) 박종희, “교섭창구 단일화 제도의 시행에 따른 쟁점 및 그에 대한 합리적 해결방안에 관한 연구”, 고려법학 제71호, 고려대학교 법학연구원, 2013, 262-264면 참조.

143) 김상호, “교섭단위의 분리에 관한 법적 쟁점의 고찰”, 노동법학 43호, 2012, 75-76면.

144) 심요섭 “교섭단위 분리 제도의 법정 쟁점”, 노동법포럼 제23호, 노동법이론실무학회, 2018, 284면.

145) 하경효, “복수노조와 단체협약의 근로조건 통일기능”, 고려대학교 법학연구원, 고려법학(제70호), 2013. 370면.



3. 검토

노동조합법 제29조의3 제2항은 “... 교섭단위를 분리하거나 분리된 교섭단위를 통합할 필요가 있다고 인정되는 경우에 노동위원회는 노동관계 당사자의 양쪽 또는 어느 한쪽의 신청을 받아 교섭단위를 분리하거나 분리된 교섭단위를 통합하는 결정을 할 수 있다.” 라고 규정하여 교섭단위 결정을 노동위원회의 전속사항으로 비교적 명확하게 명시하고 있다.

임의적 교섭단위 분리를 허용한다면, 사용자와 특정노조가 담합으로 교섭창구단일화제도를 왜곡시킬 가능성이 있다. 노사관계 불균형이 있는 경우에는, 교섭단위의 세분화를 허용하게 될 경우 상황에 따라 사업주가 노동조합의 교섭력을 약화시키기 위하여, 혹은 반대로 노조가 교섭에서 우위를 점하고자 악용할 수 있는 위험성이 있기 때문이다. 교섭단위를 사업 또는 사업장보다 작은 단위로 세분화하는 것은 그것이 협약 당사자들의 의사라고 하더라도 노동조합의 단결력과 교섭력을 약화시켜 궁극적으로 노사대등성을 저해할 위험이 있다. 이를 예방하기 위해 노동위원회가 명확하고 객관적인 기준을 세우고 필요성을 종합하여 교섭단위 분리·통합을 결정하도록 한 것이다. 현재 노동조합법 시행령 및 시행규칙에는 교섭단위 분리 절차만 규정되어 있으나, 노동조합법 제29조의3 제2항의 판단기준을 구체화하여 규정할 필요가 있다.

따라서 노사 당사자 간 합의에 의한 교섭단위 분리·통합은 인정되



지 않는다고 본다.

제4절 노동위원회 심사의 정도와 증명책임

1. 노동위원회의 심사의 정도

노동위원회는 그 재량을 행사함에 있어서 객관적인 자료에 의하여 인정된 사실을 기초로, 하나의 사업 또는 사업장에서 별도로 분리된 교섭단위에 의하여 단체교섭을 별도로 진행하는 것을 정당화할 만한 현격한 근로조건의 차이, 고용형태 및 교섭 관행 등의 사정이 인정되는지 여부, 교섭대표노동조합에 의하여 교섭 및 단체협약을 체결하는 것이 불합리하여 교섭단위를 분리할 필요성이 있는지 여부를 엄격하게 심사하여야 한다.¹⁴⁶⁾ 노동조합법상 교섭단위 분리 결정은 노동위원회의 전속사항이므로 노사 당사자 간 합의 등에 의한 임의적인 교섭단위 분리는 허용되지 않는다.

한편, 2021. 1. 5. 법률 제17864호로 개정된 노동조합법 제29조의 3(2021. 7. 6. 시행)은 “노동위원회는 노동관계 당사자의 양쪽 또는 어느 한쪽의 신청을 받아 교섭 단위를 분리하거나 분리된 교섭단위를 통합하는 결정을 할 수 있다.” 라고 규정하고, 노동위원회의 결정으로 분리된 교섭단위를 다시 통합할 수 있게 되었다.

146) 서울행정법원 2016. 5. 27. 선고 2015구합8848 판결(서울고등법원 2016. 11. 17. 선고 2016누50060 판결로 확정)



2. 교섭단위 분리의 소송상 증명책임

증명책임이란 소송상 어느 요증사실의 존부가 확정되지 않을 때에 당해 사실이 존재하지 않는 것으로 취급되어 법률판단을 받게 되는 당사자 일방의 위험 또는 불이익이다. 증명책임 분배의 원칙인 법률요건 분류설에 따라, 교섭단위 분리의 요건사실이 존재하는 지 여부에 대하여는 이를 주장하는 측이 증명책임을 부담한다.

최근 대법원¹⁴⁷⁾ 역시 구 노동조합법¹⁴⁸⁾ 제29조의3 제2항에서 정한 ‘교섭단위를 분리할 필요가 있다고 인정되는 경우’의 의미에 관하여 “구 노동조합법 제29조의3 제2항에서 정한 ‘교섭단위를 분리할 필요가 있다고 인정되는 경우’란 하나의 사업 또는 사업장에서 별도로 분리된 교섭단위에 의하여 단체교섭을 진행하는 것을 정당화할 만한 현격한 근로조건의 차이, 고용형태, 교섭 관행 등의 사정이 있음은 물론 이로 인하여 교섭대표노동조합을 통하여 교섭창구를 단일화하더라도 근로조건의 통일적 형성을 통한 안정적인 교섭체계를 구축하려는 교섭창구 단일화 제도의 취지에 부합하지 않는 결과가 발생할 수 있는 예외적인 경우를 의미한다. 이처럼 교섭단위의 분리를 인정할 수 있는 예외적인 경우에 대해서는 분리를 주장하는 측이 그에 관한 구체적 사정을 주장·증명하여야 한다.”라고 판시하였다.

위 사건에서 원심은 호봉제회계직 근로자와 비호봉제 근로자 사이에

147) 대법원 2022. 12. 15. 선고 2022두53716 판결

148) 2021. 1. 5. 노동조합법 일부개정 : 구 노동조합법 제29조의3 제2항 ‘교섭단위를 분리할 필요가 있다고 인정되는 경우’에서 ‘교섭단위를 분리하거나 분리된 교섭단위를 통합할 필요가 있다고 인정되는 경우’로 개정되었다.



기본급 액수 등의 임금체계와 각종 수당 등 세부항목 등의 일부 차이에만 주목하여 근로조건의 현격한 차이가 있는 등 교섭단위를 분리할 필요성을 인정하였으나, 대법원은 양자 사이에 근로조건의 현격한 차이가 있다고 볼 수 없고 호봉제회계직 근로자에 대하여 예외적으로 교섭단위를 분리할 필요성이 인정되지 않는다고 판시하였다. 호봉제회계직 근로자들이 별도의 교섭단위를 구성하여 교섭한 관행도 존재하지 않고, 자율적 교섭대표노동조합을 구성하여 단체교섭을 하는 과정에서 헌법상 단체교섭권의 본질적 내용을 침해하는 등 교섭창구 단일화 제도의 취지에 반하는 결과가 발생하였다고 볼 만한 구체적 사정이 주장·증명된 바도 없다고 본 것이다.

제5절 교섭단위분리 효과

1. 교섭단위 분리결정의 효과

가) 교섭단위별 교섭 요구권

노동위원회의 교섭단위 분리 결정에 대한 효력은 중재재정의 효력(노동조합법 제29조의3 제3항 및 제70조 제2항)을 준용하므로 노동위원회의 결정이 확정된 판결에 의하여 취소되기 전까지는 노동위원회가 결정한 교섭단위별로 교섭창구 단일화 절차를 진행하여야 한다.

노동위원회의 교섭단위 분리결정 통보를 받은 노동조합은 각각의 교섭단위별로 교섭대표노동조합의 결정 절차를 진행하여야 한다. (1)분리된 교섭단위에 적용되는 하나의 단체협약이 있는 경우에는 그 단체협



약 유효기간 만료일 이전 3개월이 되는 날부터 교섭을 요구할 수 있다 (노동조합법 시행령 제14조의11 제4항). (2)분리된 교섭단위 내에 복수의 단체협약이 있는 경우에는 노동조합은 교섭단위 분리결정 이후 먼저 도래하는 단체협약의 유효기간 만료일 이전 3개월이 되는 날부터 사용자에게 교섭을 요구할 수 있다. (3)교섭단위 내에 유효한 단체협약이 없는 경우 노동조합은 교섭단위 분리 결정 통지를 받은 후 언제든지 사용자에게 교섭을 요구할 수 있다.

나) 기존 교섭대표노동조합의 지위

교섭대표노동조합이 결정된 후 교섭단위 분리신청이 우러지고 노동위원회가 그 신청을 받아들여 교섭단위 분리결정을 하는 경우, 분리된 교섭대표노동조합은 누가 될 것인지, 기존 교섭대표노동조합의 지위가 유지되는지 문제된다.

이는 단체협약 효력발생을 기준으로, (1)교섭대표노동조합이 단체협약을 체결하기 전에는 분리된 교섭단위와 기존 교섭단위 각각에서 새로운 교섭대표를 선출하고, (2)교섭대표노동조합이 단체협약을 체결한 후에는 그 단체협약 유효기간 만료일 전 3월이 되는 날부터 분리된 교섭단위별로 교섭창구 단일화 절차를 진행하도록 하는 것이 교섭단위 분리로 인한 기존의 협약질서의 교란을 최소화하면서 교섭단위 분리제도의 취지에 부합하는 것으로 보인다.¹⁴⁹⁾

다만, 교섭단위 분리시 분리된 교섭단위의 교섭대표와 기존 교섭단

149) 노동법실무연구회, 노동조합 및 노동관계조정법 주해II, 제2판, 박영사, 2023, 152면.



위 교섭대표노동조합의 지위가 명확하지 않으므로 입법적으로 해결할 필요가 있다.

다) 교섭요구사실 공고의무의 존재여부

교섭단위 분리 이후 다른 노동조합의 추가 교섭 요구에 대해 사용자의 교섭요구사실 공고 의무가 존재하는지 의문점이 있다.

이에 대해 중앙노동위원회는 “교섭대표노동조합으로 확정 후 교섭단위가 분리된 경우에도 교섭대표노동조합이 속한 교섭단위에서 교섭대표노동조합으로서의 지위가 유지되므로, 교섭단위 분리 이후 다른 노동조합의 추가 교섭 요구에 대해 사용자의 교섭요구사실 공고 의무는 없다” 라고 보았다.¹⁵⁰⁾ 노동조합이 사용자에게 교섭을 요구한 일자가 교섭대표노동조합의 지위 유지기간에 포함되므로 사용자가 교섭요구 사실을 공고할 의무가 없다고 본 사례이다.

실제로 교섭대표노동조합의 지위가 인정되는 상태에서 교섭단위가 분리된 경우 교섭대표노동조합의 지위는 계속 유지될 수 있다.

라) 교섭단위 분리결정의 유효기간

노동조합법에는 교섭단위 분리결정의 유효기간을 정하고 있지 않고 있다. 이에 대해 교섭단위 분리결정은 노동위원회의 새로운 결정이 있을 때까지 유효하다는 견해¹⁵¹⁾, 특별한 법령의 근거 없이 노동위원회가 교섭단위 분리결정에 대한 유효기간을 설정할 수 없다는 견해¹⁵²⁾가

150) 중앙노동위원회 2020교섭49 결정

151) 박종희, “교섭창구 단일화 제도의 시행에 따른 쟁점 및 그에 대한 합리적 해결방안에 관한 연구”, 고려법학(제71호), 2013, 271면.



존재한다. 2021년 노동조합법 개정으로 교섭단위 통합제도가 도입되었으므로, 분리된 교섭단위가 통합되기 전까지 종전의 분리결정이 유효하다고 본다.

2. 교섭단위 분리결정에 대한 사용자의 의무이행거부 시 조치

가) 문제의 제기

노동위원회는 부당해고 등 구제명령을 받은 후 이행기한까지 구제명령을 이행하지 아니한 사용자에게 3천만원 이하의 이행강제금을 부과한다(근로기준법 제33조). 이행강제금이 도입되기 전 종래 근로기준법은 부당해고 등에 관한 벌칙조항으로서 형사적 제재만을 규정하고 있었는데, 부당해고에 따른 벌칙조항의 법정형(5년 이하의 징역 또는 3천만원 이하의 벌금)에 비하여 형사처벌이 경미하여 그 실효성이 낮다는 문제 제기와 부당해고 등을 이유로 한 사용자에 대한 형사처벌 방식이 바람직하지 않은 제재라는 비판과 근로자에게 가장 의미 있는 구제방안은 근로관계의 존속이라는 점에서 실질적으로 구제명령의 이행을 담보할 수 있는 방안 마련의 필요성이 제기되었다. 이에 사용자가 ‘정당한 이유 없는 해고 등’에 대한 구제명령을 이행하지 않는 경우 이행을 담보할 수 있는 제도를 마련하여 구제명령의 실효성을 제고함

152) 이승욱, “교섭단위분리제도에 관한 연구”, 중앙노동위원회, 2010, 116-118면.



을 목적으로, 2007년 근로기준법 개정 시 이행강제금제도가 도입되었다¹⁵³⁾ 이행강제금 부과는 실제로 노동위원회의 부당해고 구제명령 이후 특히 행정소송 과정에서 부당해고 구제명령 절차를 이행하는데 상당한 실효를 거두고 있다.

노동위원회가 노동관계 당사자의 양쪽 또는 어느 한쪽의 신청을 받아 교섭단위를 분리하거나 분리된 교섭단위를 통합하는 결정을 하는 경우, 교섭단위별 교섭요구권이 발생하고, 사용자는 단체교섭에 응해야 할 의무가 발생한다. 그런데 사용자가 교섭단위 분리결정에 대해 거부·해태하는 경우 특별히 이를 제재할 수 있는 조치는 규정하지 않았다. 헌법에서 단체교섭권을 구체적으로 명시함으로써 사용자에게 대해서는 교섭응낙의무를 인정하고, 노동조합법 제81조 제1항 제3호에서 사용자가 교섭을 해태하거나 거부할 경우 부당노동행위로 제재함으로써 일반적인 규정의 적용을 받는다. 이에, 교섭단위분리결정에 따른 실효성을 확보하기 위한 방안이 문제될 수 있다.

나) 이행강제금 제도의 도입 검토

노동위원회 교섭단위 분리결정이 있는 경우, 주문은 “이 사건 사용자의 교섭단위에서 사무직을 별도의 교섭단위로 분리 결정한다.¹⁵⁴⁾”는 것이고, 별도로 불이행에 대한 불이익을 명시하지 않는다. 그런데 중앙노동위원회의 교섭단위 분리결정에도 불구하고, 사용자가 중앙노동위원회의 결정에 불복하여 행정소송을 제기한 경우 ‘행정소송 결과

153) 이은주, 박귀천, 전형배, “이행강제금 제도의 합리적 운영방안에 관한 연구”, 노동법포럼 제32호, 2021, 158면.

154) 중앙2023단위8 현대엘리베이터주식회사 교섭단위 분리결정 재심결정



를 확인해야한다’ 등의 이유로 단체교섭을 형식적·실질적으로 거부하고 있는 경우도 상당수 존재한다.

이러한 경우, 단체교섭응낙가처분¹⁵⁵⁾을 통해 사법적 절차로 해결하는 방안이 있다. 특히 단체교섭응낙가처분에서 “채무자가 제1항의 의무를 이행하지 아니하는 때에는 채권자에 대하여 위 의무를 이행할 때까지 지연 1일에 500,000원의 비율에 의한 금원을 지급하라.”는 형식과 같이 간접강제를 하는 경우 실효성이 확보될 수 있다.¹⁵⁶⁾ 다만 이러한 경우 이중의 사법절차와 비용이 수반된다.

다른 한편, 부당노동행위구제신청을 제기하는 경우인데, 부당노동행위는 형사처벌을 가져오므로 사용자에게 대한 형사처벌 방식이 바람직하지 않은 제재라는 비판이 있다. 또한, 부당노동행위 구제신청을 하는 경우에도 사용자가 법원에 불복하여 단체교섭 절차가 계속 지연되는 경우도 현실적으로 존재한다. 즉, 서울행정법원은 코웨이 방문판매업무(코디)노동조합의 교섭단위 분리결정 후¹⁵⁷⁾ 사용자 측의 18차례 교섭요구 거부를 부당노동행위로 인정하였다. “교섭단위 분리결정에 대한 법원 판단이 확정되지 않았다는 이유로 교섭요구에 불응한 것은 정당한 이유가 없다”, “정당한 이유 없이 노조의 단체교섭을 거부해 부

155) 노동위원회의 교섭단위분리결정이 기각된 사례에서 주로 발견된다. 예를 들면, 서울남부지방법원 2021. 9. 16.자 2021카합20326 결정(교섭단위분리결정이 지노위에서 인용되었다가 중노위에서 기각된 경우), 서울중앙지방법원 2016. 10. 11.자 2016카합81054 결정(지노위에서 기각된 경우)인데, 이러한 경우 단체교섭응낙가처분 역시 기각되었다.

156) 대전지방법원 2011. 10. 6.자 2011카합782 결정 [단체교섭응낙가처분]

157) 서울행정법원 2022. 7. 21. 선고 2020구합85085 판결 사건 참조(이 사건은 서울고등법원 2023. 6. 14. 선고 2022누56861 항소기각 판결로 확정되었다)



당노동행위를 하려는 의사가 있었다는 취지이다.¹⁵⁸⁾

검토하건대, 근로조건을 통일적으로 설정위한 단체교섭의 적시성을 확보하고, 사용자에게 단체교섭에 대한 성실교섭의무와 단체교섭응낙의무(노동조합법 제30조, 제81조 제1항 제3호)를 담보하기 위하여 노동위원회의 교섭단위 분리·통합결정 이후 교섭을 거부·해태하는 사용자에게 대해 이행강제금을 부과하는 제도의 도입이 검토되어야 한다고 본다. 교섭단위 분리·통합결정이 법원의 소송을 통해 확정되기 이전의 단계에서도 적시에 이행을 촉구할 수 있는 행정적 제재수단을 통하여 제도적 실효성을 확보하는 방안을 마련할 필요가 있다.

제6절 결정에 대한 불복

1. 규정 및 취지

노동위원회의 교섭단위 분리 결정에 대한 불복 절차는 중재재정의 불복 절차에 관한 규정(노동조합법 제69조)을 준용(노동조합법 제29조의3 제3항)하고, 제69조 제2항은 “관계 당사자는 중앙노동위원회의 중재재정이나 제1항의 규정에 의한 재심결정이 위법이거나 월권에 의한 것이라고 인정하는 경우에는 행정소송법 제20조의 규정에 불구하고 그 중재재정서 또는 재심결정서의 송달을 받은 날부터 15일 이내에 행정소송을 제기할 수 있다.” 라고 규정하였다. 노동위원회 결정이 위법·

158) 매일노동뉴스 2023. 3. 7.자 기사 ‘코디’ 교섭 거부한 코웨이, 법원 “부당노동행위”



월권인 경우에 한해 중노위에 재심을 신청하거나 중노위 재심결정에 대하여 행정소송을 제기할 수 있다.

대법원은 “교섭단위 분리 신청에 대한 노동위원회의 결정에 관하여는 단순히 어느 일방에게 불리한 내용이라는 사유만으로는 불복이 허용되지 않고, 그 절차가 위법하거나, 노동조합법 제29조의3 제2항이 정한 교섭단위 분리결정의 요건에 관한 법리를 오해하여 교섭단위를 분리할 필요가 있다고 인정되는 경우인데도 그 신청을 기각하는 등 내용이 위법한 경우, 그 밖에 월권에 의한 것인 경우에 한하여 불복할 수 있다.” 고 판시하였다.¹⁵⁹⁾

대법원은 위 사건에서 “이 사건 초심결정은 상용직과 그 외 직종을 비교하면서 임금항목에서 동일한 기본급 체계로 이루어진 것으로 인정할 뿐 상용직 근로자들에 대한 임금체계가 상이함을 고려하지 않았고, 오히려 임금체계에 본질적 차이가 없다는 등의 이유로 교섭단위 분리의 필요성을 부정하였다. 이러한 이 사건 초심결정은 노동조합법에서 정한 교섭단위 분리와 관련한 법리를 오해하여 이 사건 노동조합의 교섭단위 분리 신청을 기각한 잘못이 있다.” 고 판시하여, 교섭단위 분리에 대한 결정 내용이 위법하다고 판결하였다.

2. 원고적격

가) 분리신청을 하지 아니한 노동관계 당사자

159) 대법원 2018. 9. 13. 선고 2015두39361 판결



이 경우 행정소송을 제기할 원고적격이 있는 노동관계 당사자는 교섭단위 분리신청을 하지 아니한 노동조합 및 사용자도 포함되고, 중노위에 재심을 신청할 신청인 적격이 있는 노동관계 당사자도 이와 동일하다.

서울행정법원도 교섭단위 분리결정에 대하여 분리신청을 하지 않은 노동조합 또는 사용자의 행정소송에서 원고적격과 관련하여, “행정소송으로 불복할 수 있는 노동관계 당사자의 범위에 관하여 보건대, (1) 노동조합법 제2조 제5호는 노동조합과 사용자 또는 사용자단체를 노동관계 당사자로 정의하고 있고, (2)교섭단위가 분리되면 소수노조에게는 단체교섭권이 배분되고 다수노조는 단체교섭권을 제한받으며 사용자로서도 교섭단위별로 교섭의무를 부담하게 된다는 면에서 노동위원회의 교섭단위 분리결정은 신청당사자뿐만 아니라 다른 노동조합과 사용자가 갖는 법률상 이익에 직접적으로 영향을 미치는 점, (3)이 점을 고려하여 같은 법 시행령은 노동위원회로 하여금 교섭단위 분리결정 신청내용을 해당 사업 또는 사업장의 모든 노동조합과 사용자에게 통지하도록 하는 한편, (4)이들 노동조합과 사용자에게 의견을 제출할 기회를 부여하고 있으며(제14조의11 제2항), (5)노동위원회가 교섭단위 분리에 관한 결정을 한 경우에는 이를 해당 사업 또는 사업장의 모든 노동조합과 사용자에게 통지하도록 하고 있는 점(제14조의11 제3항) 등을 종합하면, 노동조합법 제29조의3 제3항, 제69조 제2항에 따라 중앙노동위원회의 교섭단위 분리에 관한 재심결정에 대해 행정소송을 제기할 원고적격이 있는 노동관계 당사자에는 교섭단위 분리신청을 하지 아니한



노동조합 및 사용자도 포함된다고 봄이 타당하다.¹⁶⁰⁾” 라고 판시하여 교섭단위 분리신청을 하지 아니한 노동조합 및 사용자의 원고적격을 인정하였다.

나) 교섭단위 분리신청을 하지 아니한 노동조합

특히, ‘교섭단위 분리신청을 하지 아니한 노동조합’ (신청외 노동조합)이 일반직(사무직) 노동조합 교섭단위분리결정 재심판정취소소송의 원고가 되어 적법한 원고적격을 인정받은 사례도 존재한다.¹⁶¹⁾

노동위원회의 분리결정은 다른 노동조합, 기존의 교섭대표노조가 있는 경우에는 그 교섭대표노조의 교섭권의 범위가 축소되는 결과가 발생하는 등 다른 노동관계 당사자에게도 직접적인 효과를 미치게 되고, 이러한 효과는 간접적·사실적 불이익에 그치지 않고 교섭권의 확정이라는 법적 이익과 직접적으로 관련된다.¹⁶²⁾ 실제로 교섭단위 분리·통합여부는 교섭대표노조를 포함한 신청외 노동조합들의 큰 관심범위가 될 수 밖에 없고, 따라서 교섭단위 분리신청을 하지 아니한 노동조합이라고 하더라도 교섭권의 범위와 관련하여 불복의 법률상 이익이 존재한다고 할 것이다.

160) 서울행정법원 2016. 3. 24. 선고 2015구합64244 판결(1심 판결 선고 후 확정되었다)

161) 서울행정법원 2022. 5. 20. 선고 2021구합72543 판결(1심 판결 선고 후 확정되었다)

162) 이승욱, 교섭단위분리제도에 관한 연구, 중앙노동위원회, 2010, 120면.



3. 불복사유

가) 위법

교섭단위 분리 또는 통합결정에서의 ‘위법’은 ①교섭단위 분리 또는 통합결정의 절차가 위법한 경우(절차의 위법)과 ②교섭단위 분리 또는 통합결정의 요건이 되는 ‘교섭단위 분리 또는 통합의 필요성’에 대한 법리를 오해한 경우(내용의 위법)에 위법하다고 평가할 수 있다.¹⁶³⁾ 노동위원회가 분리신청을 접수 한 후 관계당사자에게 의견을 제출할 기회를 부여하지 않거나, 제출된 의견을 정당하게 고려하지 않은 경우에도 위법한 교섭단위 분리결정으로 불복의 대상이 된다고 본다.

나) 월권

(1) 문제점

‘월권’은 위법과 다름없으며, 단순히 어느 일방에게 상당히 유리하다는 것만으로는 월권이라고 할 수 없다. 그런데 ‘월권’의 의미와 관련하여 노동위원회의 심판범위(권한)을 어떻게 보는가에 따라 견해 대립이 존재할 수 있다.

(2) 견해 대립

노동위원회가 신청인의 신청내용에 구속되지 않고 독자적인 관점에서 분리 또는 통합의 범위를 정할 수 있다는 견해¹⁶⁴⁾에 따르면, 노동

163) 노동법실무연구회, 노동조합 및 노동관계조정법 주해II, 제2판, 박영사, 2023, 154면.

164) 김상호, “교섭단위 분리에 관한 법적 쟁점의 고찰”, 노동법학 43호, 2012, 77면.



위원회의 재량에 의해 적정한 교섭단위를 판단하는 것을 월권이라고 보기 어렵다.

한편, 노사자치의 정신에 따라 노동위원회가 신청 범위에 구속되어 신청내용이 합리적이지 않을 경우에는 신청에 대한 수정결정이 아니라 기각결정을 해야 한다는 견해에서는, 노동위원회가 당사자가 요구하지 않은 범위를 포함하거나 당사자가 요구한 범위보다 더 좁은 범위에서만 분리 또는 통합 결정을 할 경우 월권에 해당한다고 판단할 수 있다.¹⁶⁵⁾

대법원은 “그 밖에 월권에 의한 것인 경우에 한하여 불복할 수 있다.” 라고만 판시하여¹⁶⁶⁾, 월권의 구체적인 의미에 관하여는 판단하지 않았다.¹⁶⁷⁾

(3) 검토

노동위원회는 사법절차가 준용되는 불복절차로서, 대심적 심리구조, 당사자의 절차적 권리보장 등의 면에서 사법절차의 본질적 요소를 준수하여야 하는 점과,¹⁶⁸⁾ 노사자치의 원칙에 비추어 볼 때 노동위원회가 신청한 범위를 초과하여 교섭단위 분리 또는 통합 결정을 하는 것은 교섭단위의 분리 또는 통합을 원하지 않는 부분까지 그 필요성을 심사하게 되는 것으로서 권한 유월, 즉 월권이라고 본다.

165) 김희수, “교섭단위 분리 필요성과 노동위원회 결정에 대한 불복사유”, 2020, 473면.

166) 대법원 2018. 9. 13. 선고 2015두39361 판결

167) 노동법실무연구회, 노동조합 및 노동관계조정법 주해II, 제2판, 박영사, 2023, 155면.

168) 헌법재판소 2001. 6. 28.자 2000헌바30 결정 참조



제5장 결론

2011년 이후 한국에서 도입된 복수 노조 체제 하에서, 교섭 단위 분리 요구 사건이 지속적으로 증가하고 있다는 점에 주목할 필요가 있다. 국제적 맥락에서 볼 때, 다수의 국가들이 한국의 노동위원회와 유사한 기관을 통해 교섭 단위 분리에 관한 결정을 내리고 있으며, 이들 기관은 해당 결정에 있어 상당한 재량권을 행사하고 있다. 특히 독일은 2018년 12월에 다수 노조가 소수 노조의 권리를 충분히 대변하지 못하는 경우 소수 노조에게 예외적인 단체교섭권을 부여하는 법안을 도입하였다.

한편, 대법원은 최근 판결에서 호봉 회계직과 다른 교육 공무원 간의 임금 체계와 세부 사항에 차이가 존재함에도 불구하고, 이들이 유사한 업무를 수행함에 따라 월평균 임금 수준을 거의 동일하게 유지하려는 노력이 실질적인 임금 차이를 초래하지 않는다는 점을 지적하였다. 이러한 판결은 현격한 근로 조건의 차이와 고용 형태의 차이를 인정하지 않는 방향으로 나아갔다.

이와 대조적으로, 최근에는 사무직 고유의 고용 형태를 인정하고, 이에 따른 교섭 단위 분리를 인정하는 사례가 나타나고 있다. 이는 교섭 창구 단일화 절차 유지와 교섭 단위 분리의 필요성에 대한 법적 판단의 중요성이 전통적인 요소들 이상으로 대두되고 있음을 시사한다. 이에 노동조합법 제29조의3 제2항 및 노동조합법 시행령에 '교섭 창구 단일화 절차 유지와 교섭 단위 분리의 이익 형량'을 명문화하는 것에



대한 검토가 필요하다는 주장이 제기되고 있다.

교섭 대표 노동조합의 공정 대표 의무 위반 발생 시, 교섭 단위 분리의 필요성을 높게 평가해야 한다는 관점이 제시되고 있다. 이는 독일에서 도입된 소수 노조의 예외적 단체 교섭권 생성 허용 규정을 참조하여, 공정 대표 의무 위반 시 교섭 단위 분리 필요성 인정에 대한 판단 기준을 논의하는 데 있어 중요한 참고 자료가 될 수 있다.

이와 함께, 당사자 간 합의에 따른 임의적 교섭 단위 분리의 허용 여부에 대해서도 논의가 필요하다. 현재 노동조합법 시행령 및 시행규칙에서는 교섭 단위 분리 절차에 대해서만 규정하고 있으며, 이에 대한 명확한 규정이 요구된다.

마지막으로, 교섭 단위 분리 결정에 대한 사용자의 의무 이행 거부 시 조치에 대해서도 법적 고려가 필요하다. 이는 근로 조건을 통일적으로 설정하기 위한 단체 교섭의 적시성을 확보하고, 사용자에게 성실한 교섭 의무를 부과하기 위한 조치로서 중요하다.

이러한 방향으로의 법적 해석과 개선을 통해, 복수 노조 제도의 합리적 운영을 도모하고 소수 노조를 보호함으로써 안정적인 노사 관계를 구축하는 토대를 마련할 수 있을 것으로 기대된다.



참고문헌

[단행본]

김형배, 「노동법」(제 26 판), 박영사, 2018.

김형배·박지순, 「노동법강의」, 제12판, 신조사, 2023.

하갑래, 「집단적 노동관계법」, 개정8판, 중앙경제, 2023.

노동법실무연구회, 「노동조합 및 노동관계조정법 주해」Ⅱ, 제2판,
박영사, 2023.

한국노동법학회, 「노동판례백선」 (제2판), 박영사, 2021.

한국노동연구원, 「노동판례리뷰」 2021, 2022.

고용노동부, 「집단적 노사관계 업무매뉴얼」, 2022.

고용노동부, 「고용노동백서」(2019-2023)

임종률, 「노동법」(제20판) 박영사, 2022.

[논문]

박종희, “교섭창구 단일화 제도의 시행에 따른 쟁점 및 그에 대한
합리적 해결방안에 관한 연구”, 고려법학(제71호), 2013.

_____, “교섭대표노동조합의 법적지위와 공정대표의무의 내용 및
위반의 효과”, 안암법학 52회, 안암법학회, 2017.



_____, “노동법 관련 4개 학회 2012년 하계 학술대회 복수노조 시
대의 노동법상 쟁점과 과제” 토론문, 2012.

하경효, “복수노조와 단체협약의 근로조건 통일기능”, 고려대학교
법학연구원, 고려법학(제70호), 2013.

박지순, “공정대표의무의 의의와 내용”, 월간노동리뷰, 2011.6월호.

이승욱, “교섭창구단일화절차를 둘러싼 노동법상 쟁점”, 사법 15
호, 사법발전재단, 2011.

이철수의4, “최근 미국, 캐나다 노사관계 입법동향과 시사점에 관한
연구”, 노동부, 2009.

이 정 “‘자율교섭’과 ‘교섭단위분리’에 관한 법적 쟁점“ 노동법학41,
2012.

이승현, “독일 단일단체협약원칙 단일단체협약원칙 조항(§ 4a TVG)
의 개정 내용과 시사점”, 한국노동연구원, 2022.

임종률, 김홍영, 노동조합법상의 공정대표의무, 학술원논문집(인문·
사회과학편) 제61집1호, 2022.

장의성, “교섭단위 분리 결정에 관한 노동위원회의 법적 권한”, 노
동법 포럼 제7호, 2011.

유성재·이희성·조규식, “노동시장의 취약계층 근로자 이익대변
기제 활성화 방안의 모색”, 경제사회발전
노사정위원회, 2015.



김태령, “복수노조 교섭단위분리 제도 시행의 실태와 평가”, 노동연구 25집, 고려대학교 노동문제연구소, 2013.

이명규, “공정대표의무 위반 사례로 본 소수노조 노동3권 보호 방안”, 한국노동사회연구소 이슈페이퍼 2020-9호

오세웅, “교섭단위 분리 절차상 몇가지 쟁점에 관한 연구”, 영남법학 제55호 2022.

방준식, “교섭단위분리제도의 실제적 운영과 법적 과제 - 부산지방노동위원회 2015.6.17, 2015단위19 현대중공업 교섭단위 분리결정 -”, 노동법포럼 제20호, 2017.

노동자운동연구소 복수노조 연구팀, “사업장 단위 복수노조 시행, 어떻게 대응할 것인가” 민주노총, 2010.

심요섭, “교섭단위 분리 제도의 법적 쟁점”, 노동법포럼 제23호, 2018,

김기덕, “복수노조 관련 노동조합법의 각종 법률상 문제점 및 개선방향”, 한국노총 정책토론회 자료집(현행 복수노조 교섭창구 단일화 제도의 문제 점과 개선방향), 2011.

조상균, “개정노동조합법상 ‘교섭창구단일화 방안’을 둘러싼 문제”, 노동법논총 제18집, 한국비교노동법학회, 2010.

김상호, “교섭단위의 분리에 관한 법적 쟁점의 고찰”, 노동법학 43호, 2012.



이은주, 박귀천, 전형배, “이행강제금 제도의 합리적 운영방안에 관한 연구”, 노동법포럼 제32호, 2021.

김희수, “교섭단위 분리 필요성과 노동위원회 결정에 대한 불복사유”, 2020.

이준희, 회사분할과 교섭단위 분리의 필요성 - 서울행정법원 2021. 11. 12. 선고 2021구합58394 판결을 중심으로 -, 한국비교노동법학회, 2021.

[연구보고서]

이승욱, “교섭단위분리제도에 관한 연구”, 중앙노동위원회, 2010.

[학위논문]

이정현, “교섭단위 결정 법리에 관한 연구”, 고려대학교 대학원, 박사학위논문, 2018.

임상민, “교섭창구 단일화에 관한 연구-공정대표의무와 교섭단위분리에 관한 대법원 판례 분석을 중심으로-”, 고려대학교 노동대학원 석사학위논문, 2020.

곽용희, “교섭단위 분리를 둘러싼 법적 쟁점”, 고려대학교 노동대학원 석사학위논문, 2020.



[기타]

박지순, “노사관계 선진화의 새로운 이정표 될 ‘복수노조’”, 나라경제, 2011년 7월호.

_____, “올바른 노동질서 제시할 수 있는 전문가 그룹 양성한다”, 월간노동법률, 2020.4월호.

시사저널 2023. 2. 20.자 기사 “금호타이어 사무직 노조 교섭권 인정 . . . LG전자·현대차에 영향 줄까”

매일노동뉴스 2023. 3. 7.자 기사 ‘코디’ 교섭 거부한 코웨이, 법원 “부당노동행위”

